

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

medzi týmito Zmluvnými stranami:

Objednávateľ:	Sociálna poisťovňa
Sídlo:	Ul. 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava
Štatutárny orgán:	Ing. Michal Tariška generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
IČO:	30 807 484
DIČ:	2020592332
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK40 8180 0000 0070 0016 4314
SWIFT:	SPSRSKBA

(ďalej aj ako „**Objednávateľ**“ alebo „**Sociálna poisťovňa**“)

a

Zhotoviteľ:	Ernst & Young, s. r. o.
Sídlo:	Žižkova 9, 811 02 Bratislava
Zastúpený:	Mgr. Peter Borák, prokurista
IČO:	35839121
DIČ:	2020287654
IČ DPH:	SK2020287654
Bankové spojenie:	XXXXXX
IBAN:	XXXXXX
SWIFT:	XXXXXX
Zapísaný v:	v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III v oddiele Sro, vo vložke č. 104675/B

(ďalej aj ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo samostatne
„**Zmluvná strana**“)

Preambula

1. Objednávateľ má záujem o nastavenie a implementáciu nového komplexného systému rodovo neutrálneho a transparentného odmeňovania v Sociálnej poisťovni v súlade s platnou legislatívou a to najmä Zákonom o rovnakom odmeňovaní ako aj súvisiacimi predpismi z dôvodu zabezpečenia všetkých legislatívnych požiadaviek a povinností, ktoré Sociálnej poisťovni ako zamestnávateľovi vznikli na základe uvedeného zákona a ktoré je potrebné reflektovať a aplikovať.
2. Objednávateľ za týmto účelom zrealizoval verejné obstarávanie v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní a vzhľadom na výsledok zadávania zákazky podľa § 108 Zákona o verejnom obstarávaní k predmetu zákazky s názvom: „**Návrh a implementácia nového systému rodovo neutrálneho a transparentného odmeňovania v Sociálnej poisťovni v súlade s platnou legislatívou**“, v ktorom bol Zhotoviteľ úspešný, Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu.

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Definície pojmov:

- i. **Autorský zákon** je zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov.
- ii. **Dielo** je vypracovanie návrhu a implementácia nového systému rodovo neutrálneho a transparentného odmeňovania v Sociálnej poisťovni v súlade s platnou legislatívou, čo pozostáva zo súhrnu všetkých činností, výstupov, dokumentov, programov, aplikácií, excelovských tabuliek, rozdelených do jednotlivých Fáz uvedených v Prílohe č. 1 a to v požadovanej kvalite a v súlade s Harmonogramom podľa Prílohy č. 1 dohodnutým v tejto Zmluve. Nástroj je akákoľvek aplikácia, program, skript, databázový model, výpočtový model, excelovská tabuľka vrátane makier, šablóna, algoritmus alebo iný technický prostriedok, ktorý Zhotoviteľ vytvorí, upraví alebo odovzdá Objednávateľovi v rámci Diela a ktorý slúži na spracúvanie, výpočet, evidenciu, analýzu, vyhodnocovanie alebo prezentáciu údajov Objednávateľa. Ak je Nástroj súčasťou Diela, musí byť pred odovzdaním špecifikovaný, zdokumentovaný, bezpečnostne overený a odovzdaný tak, aby jeho používanie bolo auditovateľné, bez škodlivého kódu, bez neautorizovaných externých prepojení, bez nezdokumentovaných makier, skriptov alebo exportov a v súlade s bezpečnostnými a internými predpismi Objednávateľa.
- iii. **Infozákon** je zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- iv. **Obchodný zákonník** je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- v. **Občiansky zákonník** je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- vi. **Zákon o cenách** je zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- vii. **Zákon o dani z príjmov** je zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

- viii. **Zákon o DPH** je zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- ix. **Zákon o GDPR** je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- x. **Zákon o RPVS** je zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- xi. **Zákon o účtovníctve** je zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
- xii. **Zákon o verejnom obstarávaní** je zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- xiii. **Zákon o rovnakom odmeňovaní** je zákon č. 76/2026 Z. z. o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- xiv. **Zmluva** je táto Zmluva o dielo týkajúca sa nastavenia a implementácie nového komplexného systému rodovo neutrálneho a transparentného odmeňovania v Sociálnej poisťovni v súlade s platnou legislatívou vrátane jej Príloh a to všetko v znení akýchkoľvek neskorších zmien a doplnení tejto Zmluvy dovoľených a vykonaných podľa tejto Zmluvy.

- 1.2 Ak z kontextu textácie tejto Zmluvy nevyplýva inak, každý odkaz na akýkoľvek právny predpis znamená príslušný právny predpis v znení jeho neskorších zmien (vrátane rekodifikácií) a každý odkaz na paragraf právneho predpisu predstavuje označenie obsahu ustanovenia ku dňu podpisu tejto Zmluvy a znamená príslušný obsah ustanovenia predmetného paragrafu právneho predpisu aj v prípade jeho neskorších zmien, resp. zmeny číslovania.
- 1.3 Ak je v súvislosti s vymedzením významu nejakého pojmu v ňom použité veľké začiatkové písmeno, je tomu tak len na uľahčenie orientácie v texte a pojem má rovnaký význam aj s malým začiatkovým písmenom, ibaže z kontextu vyplýva inak. Ak z kontextu nevyplýva iné, pojmy v jednotnom čísle zahŕňajú aj význam množného čísla a naopak.

2. Predmet Zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán spojených so záväzkom Zhotoviteľa vykonať Dielo v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve a jej Prílohe č. 1 a korelujúcim záväzkom Objednávateľa za riadne a včas dodané Dielo alebo jeho časti zaplatiť Zhotoviteľovi cenu v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a jej Prílohe č. 2.

3. Čas a miesto plnenia Diela

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo ako celok **najneskôr do 16 (slovom: šesťnásť) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.**
- 3.2 Harmonogram jednotlivých Fáz vykonania Diela je uvedený v Prílohe č. 1.

- 3.3 Miestom vykonania a odovzdania Diela je sídlo Objednávateľa uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.
- 3.4 Ak Zhotoviteľ vykoná akúkoľvek časť Diela v zmysle Prílohy č. 1 Zmluvy pred dohodnutým termínom podľa Harmonogramu uvedeného v Prílohe č. 1 Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený vyzvať Objednávateľa na prevzatie časti Diela aj pred lehotou podľa Harmonogramu uvedeného v Prílohe č. 1 Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený avšak nie povinný prevziať časti Diela aj pred lehotou podľa Harmonogramu uvedeného v Prílohe č. 1 Zmluvy.

4. Odovzdávanie a prevzatie plnenia Diela

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať jednotlivé časti Diela v termínoch uvedených v Harmonograme podľa Prílohy č. 1.
- 4.2 Pred odovzdaním a prevzatím jednotlivých častí Diela rozdelených podľa fáz, je Zhotoviteľ povinný doručiť Objednávateľovi na pripomienkovanie návrhy výstupov, a to elektronicky v editovateľnej forme na kontaktnú adresu Objednávateľa uvedenú v čl. 13 Zmluvy, najneskôr 15 (pätnásť) pracovných dní pred uplynutím lehoty na dodanie jednotlivej časti Diela tak ako je uvedené pri jednotlivých fázach v Prílohe č. 1, s výnimkou Fáz č. 1, č. 2, č. 8 a č. 9, pri ktorých platí lehota 7 (sedem) pracovných dní pred uplynutím lehoty na dodanie jednotlivej časti Diela.
- 4.3 Objednávateľ je oprávnený vzniesť k návrhom výstupov jednotlivých fáz odôvodnené pripomienky v lehote najneskôr do 7 (sedem) pracovných dní odo dňa jeho doručenia Objednávateľovi, s výnimkou Fáz č. 1 a č. 2, č. 8 a č. 9, pri ktorých platí lehota 4 (štyroch) pracovných dní odo dňa jeho doručenia Objednávateľovi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ je povinný zapracovať pripomienky Objednávateľa tak, aby všetky výstupy jednotlivých častí Diela boli odovzdané najneskôr v lehote určenej v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy, pokiaľ sa Zmluvné strany, najmä v prípade rozsiahlejších pripomienok alebo pripomienok mimo rámca pôvodného návrhu, nedohodnú inak.
- 4.4 Príslušná časť Diela sa považuje za vykonanú odovzdaním a prevzatím všetkých výstupov identifikovaných v Prílohe č. 1 Zmluvy k príslušnej časti Diela, ktoré budú obsahovať náležitosti v rozsahu a špecifikácii podľa Prílohy č. 1 Zmluvy a zapracované pripomienky Objednávateľa vznesené podľa bodu 4.3. Zmluvy. Všetky výstupy, pokiaľ to predmetný výstup umožňuje, budú odovzdané aspoň v jednom listinnom vyhotovení v tlačenej forme a súčasne budú odovzdané aj na elektronickom nosiči dát, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Vykonanie príslušnej časti Diela, bez zjavných väd a nedorobkov a schválenie jednotlivej fázy vykonania Diela Zmluvné strany potvrdia na základe čiastkového akceptačného protokolu, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia obidvoch Zmluvných strán uvedení v čl. 13 Zmluvy (ďalej len „**akceptačný protokol**“).
- 4.5 Akceptačné protokoly podľa bodu 4.4 tejto Zmluvy musia byť vyhotovené v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých 2 (dva) rovnopisy obdrží Objednávateľ a 2 (dva) rovnopisy obdrží Zhotoviteľ.

- 4.6 Akceptačné protokoly k jednotlivým častiam Diela je Objednávateľ oprávnený podpísať len za predpokladu riadneho vykonania Diela alebo jeho časti vrátane zapracovania pripomienok v súlade s bodom 4.2 a 4.3 Zmluvy.
- 4.7 Ak výstup Diela alebo jeho časti obsahuje osobné údaje, dôverné informácie, chránené informácie Objednávateľa alebo Nástroj, podmienkou jeho akceptácie je aj predloženie bezpečnostných podkladov v rozsahu primeranom povahe výstupu, najmenej: opis spracúvaných údajov, opis použitých úložísk a prenosových kanálov, zoznam oprávnených osôb Zhotoviteľa a Subdodávateľov, opis implementovaných bezpečnostných opatrení, potvrdenie o absencii škodlivého kódu, potvrdenie o absencii neautorizovaných externých prepojení, skrytých prístupov, nezdokumentovaných makier, skriptov a nezdokumentovaných exportov dát. Objednávateľ nie je povinný podpísať akceptačný protokol, ak uvedené podklady neboli predložené alebo ak z nich vyplýva bezpečnostné riziko, ktoré nebolo odstránené alebo písomne akceptované Objednávateľom.

5. Cena

- 5.1 Celková cena za vykonanie Diela sa dojednáva v zmysle Zákona o cenách dohodou Zmluvných strán na základe ponuky Zhotoviteľa v celkovej sume vo výške **248 337,00** EUR (slovom **dvestoštyridsaťosemtisíc trisottridsaťsedem eur**) s DPH.
- 5.2 Cena jednotlivých fáz Diela tvorí Prílohu č. 2 k tejto Zmluve.
- 5.3 Zhotoviteľ je platcom DPH. Ceny podľa tejto Zmluvy budú účtované so sadzbou DPH vo výške podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v čase vystavenia faktúry
- 5.4 Predpokladom pre vznik nároku na zaplatenie ceny za časti Diela je podpísanie Akceptačného protokolu k príslušným častiam Diela nasledovne za jednotlivé fázy, ktoré boli riadne a včasne v súlade s touto Zmluvou dodané:
1. fakturácia - po podpísaní Akceptačného protokolu pre Fázu 1, Fázu 2 a zároveň Fázu 3;
 - b) 2. fakturácia - po podpísaní Akceptačného protokolu pre Fázu 4 a zároveň Fázu 5;
 - c) 3. fakturácia - po podpísaní Akceptačného protokolu pre Fázu 6 a zároveň Fázu 7;
 - d) 4. fakturácia - po podpísaní Akceptačného protokolu pre Fázu 8, Fázu 9 a zároveň Fázu 10.
- 5.5 Objednávateľ neposkytuje žiadne preddavky ani zálohové platby.
- 5.6 Cena za vykonanie Diela podľa bodu 5.1 predstavuje odplatu za splnenie všetkých zmluvných záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy a pokrýva všetky a akékoľvek interné a externé náklady alebo výdavky Zhotoviteľa na splnenie tejto Zmluvy, t. j. na riadne a včasné vykonanie Diela vrátane prípadnej licencie.

- 5.7 Cena za vykonanie časti Diela podľa Prílohy č. 2 v súlade s bodom 5.4 Zmluvy bude uhradená na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom a doručenej Objednávateľovi. Neoddeliteľnou súčasťou vystavenej faktúry je rovnopis Akceptačného protokolu vystaveného spôsobom podľa článku 4 tejto Zmluvy a v súlade s bodom 5.4 Zmluvy.
- 5.8 Úhrada ceny v zmysle bodu 5.2 bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku bez poskytnutia preddavku na číslo účtu Zhotoviteľa uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktúry je 30 (tridsať) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
- 5.9 Faktúra vystavená Zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle Zákona o dani z pridanej hodnoty a predpísané náležitosti podľa Zákona o účtovníctve, resp. iných všeobecne záväzných právnych predpisov, nesmie obsahovať chyby v písaní a počítaní a musia k nej byť pripojené prílohy podľa tejto Zmluvy najmä oboma zmluvnými stranami podpísaný Akceptačný protokol.
- 5.10 V prípade, ak faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti alebo prílohy, alebo bude obsahovať iné zjavné nesprávnosti, vady v písaní alebo počítaní, Objednávateľ má právo vrátiť ju Zhotoviteľovi v lehote splatnosti na doplnenie alebo prepracovanie s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V takomto prípade sa zruší pôvodná lehota splatnosti a nová 30 (tridsať) dňová lehota splatnosti pre Objednávateľa začne plynúť dorúčením opravenej, doplnenej, resp. novej faktúry od Zhotoviteľa.
- 5.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vystavenú faktúru zaslať listinne poštou na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví Zmluvy a súčasne aj v textovo čitateľnom súbore vo formáte PDF elektronicky na e-mailovú adresu Objednávateľa faktury@socpoist.sk, a to bezodkladne po jej vystavení. Takto predložená faktúra nesmie byť vo forme obrázku, ale musí byť strojovo čitateľná. Zhotoviteľ vyhlasuje, že obsah faktúry poslanej poštou sa bude zhodovať s faktúrou zaslanou v elektronickej podobe na e-mailovú adresu Objednávateľa. V prípade nezrovnalosti údajov medzi listinným a elektronickým vyhotovením faktúry, za správne sa považujú údaje na faktúre v listinnom vyhotovení. Pre zamedzenie pochybností, faktúra sa považuje za doručенú v deň, kedy bola Objednávateľovi doručená faktúra vyhotovená v listinnej podobe, pričom prípadné nedoručenie elektronickej verzie faktúry nemá vplyv na začatie plynutia lehoty splatnosti faktúry.
- 5.12 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto Zmluvy nie je závislou osobou voči Objednávateľovi v zmysle § 2 písm. n) Zákona o dani z príjmov. Každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči Objednávateľovi v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) Zákona o dani z príjmov je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi písomne oznámiť a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny.

6. Povinnosti a záväzky Zmluvných strán

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- a. pri plnení predmetu Zmluvy postupovať s potrebnou odbornou starostlivosťou, hospodárne a v súlade so záujmami Objednávateľa, ktoré pozná alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti musí poznať;
- b. zhotoviť Dielo riadne, včas, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, v súlade s požiadavkami Objednávateľa uvedenými v tejto Zmluve, vrátane jej príloh;
- c. pri plnení povinností podľa tejto Zmluvy dodržiavať pokyny a podklady Objednávateľa, ktoré nie sú v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy;
- d. bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu pokynov a/alebo podkladov poskytnutých mu Objednávateľom, ak mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti;
- e. neodkladne písomne informovať Objednávateľa o každom prípadnom omeškaní, či iných skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť riadne a včasné zhotovenie Diela;
- f. nie byť zodpovedný za vzniknutú škodu spôsobenú Objednávateľovi porušením svojich povinností vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy a/alebo z právnych predpisov, okrem prípadov ak na možnosť vzniku škody Objednávateľa vopred písomne upozornil;
- g. zabezpečiť súlad dodávaného Diela s aplikovateľnými právnymi predpismi;
- h. dodržiavať a aplikovať povinnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky,
- i. umožniť všetkým kontrolným subjektom a orgánom oprávneným na výkon kontroly a auditu v zmysle príslušných právnych predpisov, ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto Zmluvy, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi predpismi.

6.2 Objednávateľ na základe písomnej požiadavky Zhotoviteľa v odôvodnených a nevyhnutných prípadoch, poskytne najmä nasledovnú súčinnosť:

- a. za predpokladu dodržania bezpečnostných a prípadných ďalších predpisov Objednávateľ poskytne v nevyhnutnom rozsahu prístup k zariadeniam, systémom a aplikáciám dotknutým plnením povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, pričom Zhotoviteľ je povinný preukázateľne zabezpečiť dodržiavanie príslušnej bezpečnostnej politiky zo strany zamestnancov Zhotoviteľa, resp. jeho Subdodávateľov,
- b. umožní v nevyhnutnom rozsahu prístup pracovníkom Zhotoviteľa na pracoviská Objednávateľa v čase dohodnutom oboma Zmluvnými stranami, pričom Zhotoviteľ je povinný preukázateľne zabezpečiť dodržiavanie príslušnej bezpečnostnej politiky,
- c. za predpokladu dodržania bezpečnostných a prípadných ďalších predpisov Objednávateľ zabezpečí pre Zhotoviteľa poverenia, na základe ktorých bude môcť získavať informácie na dohodnutých miestach,
- d. zabezpečiť Zhotoviteľovi všetky prípadné relevantné legislatívne, metodické, koncepčné, dokumentačné, normatívne a ďalšie materiály týkajúce sa Diela, ak bude Objednávateľ takými informáciami disponovať a Zhotoviteľ ich bude potrebovať k zhotoveniu Diela, to však len za predpokladu, že Zhotoviteľ nemá k takýmto

materiálom sám prístup a len v rozsahu, v akom si tento prístup nevie Zhotoviteľ zabezpečiť sám.

- 6.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že vyvinie všetko úsilie, ktoré je od neho možné spravodlivo požadovať, aby všetky informácie, ktoré poskytne Zhotoviteľovi, alebo ktoré bude musieť sprístupniť Zhotoviteľovi, boli v každom vecnom ohľade pravdivé, presné a nezavádzajúce. Zhotoviteľ nebude zodpovedný za akékoľvek straty, škody ani nedostatky služieb, vyplývajúce z nepresných, neúplných alebo inak závadných informácií alebo materiálov, ktoré dodal Objednávateľ, ak na nepresnosť, neúplnosť alebo závadnosť informácií alebo materiálov Objednávateľa písomne upozornil, pokiaľ Zhotoviteľ nepresnosť, neúplnosť alebo závadnosť pri vynaložení odbornej starostlivosti zistil alebo mohol zistiť.
- 6.4 Ak Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi požadovanú súčinnosť v zmysle bodu 6.2 tohto článku Zmluvy, plynutie doby na vykonanie Diela sa prerušuje, a to až do riadneho poskytnutia požadovanej súčinnosti. Zhotoviteľ je však povinný v režime „best efforts“, t. j. pri vynaložení náležitého úsilia a dostupných zdrojov, vykonať čo najskôr všetky úkony, ktoré je možné od neho spravodlivo požadovať za účelom minimalizácie omeškaní s vykonaním Diela.
- 6.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť na tretiu osobu a ani založiť akékoľvek svoje pohľadávky vzniknuté na základe alebo súvislosti s touto Zmluvou alebo plnením záväzkov podľa tejto Zmluvy.
- 6.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať informačnú a kybernetickú bezpečnosť v súlade s touto Zmluvou, jej prílohami, všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými internými bezpečnostnými predpismi Objednávateľa, s ktorými bol preukázateľne oboznámený alebo ktoré mu boli sprístupnené v rozsahu potrebnom na plnenie Zmluvy. Táto povinnosť sa vzťahuje najmä na riadenie prístupov, ochranu údajov a dôverných informácií, klasifikáciu informačných aktív, používanie schválených komunikačných kanálov a úložísk, zákaz neautorizovaných nástrojov a služieb, bezpečné nakladanie s nosičmi a zariadeniami, oznamovanie bezpečnostných udalostí a incidentov, povinnosti subdodávateľov a vrátenie, výmaz alebo bezpečnú likvidáciu údajov.
- 6.7 Ak má byť Zhotoviteľovi alebo jeho Subdodávateľovi poskytnutý prístup k zariadeniam, systémom, aplikáciám, úložiskám, pracoviskám alebo údajom Objednávateľa, takýto prístup je možný iba na základe písomnej žiadosti a predchádzajúceho schválenia Objednávateľom. Prístup musí byť menný, individuálny, časovo obmedzený, vedený v evidencii, obmedzený na najmenší nevyhnutný rozsah oprávnení, chránený primeranou autentifikáciou, auditovateľný a po pominutí účelu bezodkladne zrušený. Zdieľané účty, zdieľanie prístupových údajov, používanie súkromných účtov alebo prenos prístupových údajov neschváleným kanálom sú zakázané.

7. Záruky

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude spĺňať náležitosti predpokladané touto Zmluvou, Prílohou č. 1 a platnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude bez väd, nemá žiadne nedorobky a ani žiadne právne vady, a je plne spôsobilé pre jeho využitie na dosiahnutie cieľa zodpovedajúceho účelu zmluvy uvedeného v Preambule.
- 7.2 Zhotoviteľ zaručuje, že odovzdané Dielo nemá právne vady, predovšetkým nie je zaťažené právami tretích osôb z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva. Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť Objednávateľovi škodu spôsobenú uplatnením nárokov tretích osôb z titulu porušenia ich chránených práv súvisiacich s plnením Zhotoviteľa alebo jeho Subdodávateľov podľa tejto Zmluvy.
- 7.3 Zhotoviteľ je povinný bezplatne odstrániť vady Diela súvisiace s vecnou správnosťou výstupu jednotlivej fázy, ktoré oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi v priebehu 6 (šiestich) mesiacov od podpísania jednotlivého akceptačného protokolu, a to bez ohľadu na to, kedy sa Objednávateľ o vadách dozvedel alebo mohol dozvedieť, a bez ohľadu na to, či ide o vady skryté alebo zjavné, a bez ohľadu na to, že predmetné výstupy Objednávateľ akceptoval podľa článku 4. Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný bezplatne odstrániť vady Diela lehote 30 (tridsiatich) dní od nahlásenia vady Objednávateľom. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že vadnosť / bezvadnosť Diela sa posudzuje vždy k okamihu jeho vykonania Zhotoviteľom, pričom Dielo trpí vadami za predpokladu, že nezodpovedá požiadavkám aplikovateľných právnych predpisov platných a účinných v čase vykonania Diela, prípadne trpí vadami podľa bodu 7.2. tohto článku Zmluvy. Prípadná zmena legislatívy v rámci obdobia podľa tohto bodu Zmluvy nemá za následok vadnosť Diela a neoprávňuje Objednávateľa uplatňovať si u Zhotoviteľa s tým spojené nároky.
- 7.4 Zmluvné strany sa zaväzujú potvrdiť odstránenie vady v zápisnici o odstránení vady podpísanej oboma Zmluvnými stranami, v ktorej uvedú aj predmet vady, spôsob a čas jej odstránenia.
- 7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú porušením povinností podľa Zmluvy v rozsahu maximálne do výšky ceny Diela uvedenú v bode 5.1 Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá druhej zmluvnej strane za ušlý zisk a nepriame škody vzniknuté z dodaného Diela, pokiaľ neboli vzájomne upozornené na možnosti takejto škody, resp. išlo o škodu spôsobenú úmyselne alebo z hrubej neobanlivosti.

8. Práva duševného vlastníctva

- 8.1 Ak pri vykonaní Diela podľa tejto Zmluvy dôjde zo strany Zhotoviteľa k vytvoreniu nového autorského Diela alebo iného predmetu práv duševného vlastníctva - výstupov, nástrojov jednotlivých fáz Diela prispôbených na jedinečné podmienky Objednávateľa, Zhotoviteľ sa zaväzuje udeliť Objednávateľovi **výhradnú licenciu** na použitie týchto častí Diela v územnom rozsahu Slovenskej republiky, vecnom rozsahu

na interné použitie Objednávateľa, časovo neobmedzené, pričom cena za takúto licenciu je súčasťou ceny uvedenej v čl. 5 Zmluvy.

V ostatných častiach Diela - výstupoch, nástrojoch Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi **nevýhradnú licenciu**, v územnom rozsahu Slovenskej republiky, vecnom rozsahu na interné použitie Objednávateľa, časovo neobmedzené, pričom vlastnícke právo Zhotoviteľa naďalej využívať tieto prvky v iných projektoch pre iných objednávateľoch ostáva zachované, pričom cena za takúto licenciu je súčasťou ceny uvedenej v čl. 5 Zmluvy.

Zhotoviteľ ako nositeľ majetkových práv sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje ku všetkým výstupom spojeným s realizáciou predmetu Zmluvy, ktoré podliehajú ochrane podľa Autorského zákona poskytnúť Objednávateľovi podľa § 70 Autorského zákona vyššie uvedené licencie - súhlas na použitie diela alebo jeho časti, a to spôsobom dovoľeným podľa § 19 odsek 4 Autorského zákona, ktorý je v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy technicky možný a právne prípustný a to najmä nerušene ich aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovávať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať, chrániť a nakladať s nimi bez osobitného súhlasu Zhotoviteľa v súlade s vyššie udelenou licenciou a v súlade s účelom tejto Zmluvy.

8.2 V prípade, že akákoľvek tretia osoba, vrátane zamestnancov Zhotoviteľa a/alebo Subdodávateľov, bude mať akýkoľvek nárok voči Objednávateľovi z titulu porušenia jej autorských práv a/alebo práv priemyselného a/alebo iného duševného vlastníctva plnením Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy alebo akékoľvek iné nároky vzniknuté porušením jej práv Zhotoviteľom pri plnení tejto Zmluvy, Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- a. bezodkladne obstarat' na svoje vlastné náklady a výdavky od takejto tretej osoby súhlas na používanie jednotlivých plnení dodaných, poskytnutých, vykonaných a/alebo vytvorených Zhotoviteľom, Subdodávateľom alebo tretími osobami pre Objednávateľa, alebo upraviť jednotlivé plnenie(a) dodané, poskytnuté, vykonané a/alebo vytvorené Zhotoviteľom, Subdodávateľom alebo tretími osobami pre Objednávateľa tak, aby už ďalej neporušovali autorské práva a/alebo práva priemyselného a/alebo iného duševného vlastníctva tretej osoby, alebo nahradiť jednotlivé plnenie(a) dodané, poskytnuté, vykonané a/alebo vytvorené Zhotoviteľom, Subdodávateľom alebo tretími osobami pre Objednávateľa rovnakými alebo aspoň takými plneniami, ktoré majú aspoň podstatne podobné kvalitatívne, operačné a technické parametre a funkčnosti, alebo, ak sa jedná o plnenie poskytnuté na základe licencie tretej osoby, taký nárok vyriešiť v súlade s tým, čo pre taký prípad stanovujú jej licenčné podmienky uvedené v tejto Zmluve, a ak ich niet, tak v súlade s týmito podmienkami; a
- b. poskytnúť Objednávateľovi akúkoľvek a všetku účinnú pomoc a uhradiť účelne vynaložené náklady a výdavky, ktoré vznikli/vzniknú Objednávateľovi v súvislosti s uplatnením vyššie uvedeného nároku tretej osoby; a
- c. nahradiť Objednávateľovi akúkoľvek a všetku škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v dôsledku uplatnenia vyššie uvedeného nároku tretej osoby, a to až do výšky skutočne preukázanej škody.

- 8.3 Objednávateľ sa však zaväzuje, že o každom nároku vznesenom takou treťou osobou v zmysle bodu 8.2 tohto článku Zmluvy bude bez zbytočného odkladu informovať Zhotoviteľa, bude v súvislosti s takým nárokom postupovať podľa primeraných pokynov Zhotoviteľa tak, aby sa predišlo vzniku a prípadne zvýšeniu škôd, nevykoná smerom k takej tretej osobe žiaden úkon, v dôsledku ktorého by sa jej postavenie v súvislosti s takým uplatnením nároku zlepšilo, a Zhotoviteľovi udelí a po potrebnú dobu neodvolá plnomocenstvo s možnosťou splnomocniť ďalšiu osobu potrebnú na to, aby sa Zhotoviteľ mohol za Objednávateľa účinne takému nároku brániť a s takou treťou osobou rokovať o urovnaní sporu resp. spôsobom vhodným podľa uváženia Zhotoviteľa postupovať v záujme ochrany práv oboch zmluvných strán.

9. Bezpečnosť a ochrana informácií

- 9.1 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, o ktorých sa dozvedeli pri plnení predmetu tejto Zmluvy. Ak nie je ďalej v tejto Zmluve ustanovené inak, za dôvernú informáciu sa považuje akýkoľvek údaj, podklad, poznatok, dokument alebo akákoľvek iná informácia, bez ohľadu na formu jej zachytenia:
- a) ktorá sa týka Zmluvnej strany (informácie o jej činnosti, štruktúre, hospodárskych výsledkoch, všetky zmluvy, finančné, štatistické a účtovné informácie, informácie o jej majetku, aktívach a pasívach, pohľadávkach a záväzkoch, informácie o jej technickom a programovom vybavení, know-how, hodnotiace štúdie a správy, podnikateľské stratégie a plány, informácie týkajúce sa predmetov chránených právom priemyselného alebo iného duševného vlastníctva a všetky ďalšie informácie o Zmluvnej strane),
 - b) ktorá bola poskytnutá Zmluvnej strane alebo získaná Zmluvnou stranou pred nadobudnutím platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, pokiaľ sa týka jej predmetu a/alebo obsahu,
 - c) ktorá je výslovne Zmluvnou stranou označená ako „dôverná“, „confidential“, „proprietary“ alebo iným obdobným označením, a to od okamihu oznámenia tejto skutočnosti druhej Zmluvnej strane,
 - d) pre ktorú je stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike osobitný režim nakladania (najmä obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, telekomunikačné tajomstvo, daňové tajomstvo, osobné údaje a utajované skutočnosti).
- 9.2 Dôvernou informáciou nie je táto Zmluva a jej prílohy, informácie, ktoré sa bez porušenia tejto Zmluvy stali verejne známymi, informácie získané oprávnené inak, ako od druhej zmluvnej strany a informácie, ktoré je Objednávateľ povinný sprístupniť alebo zverejniť podľa Infozákona alebo iného právneho predpisu platného a účinného na území Slovenskej republiky.
- 9.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s § 79 ods. 2 Zákona o GDPR zaviazá svojich zamestnancov a všetky ďalšie osoby na jeho strane, ktoré sa v rámci plnenia Zmluvy u

neho alebo u Objednávateľa oboznámiť s osobnými údajmi, povinnosťou mlčanlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchádzajúcej vety je Zhotoviteľ povinný na výzvu Objednávateľa kedykoľvek hodnoverne preukázať.

- 9.4 V prípade ak pre riadne plnenie tejto Zmluvy je nevyhnutné, aby Zhotoviteľ v mene Objednávateľa spracúval osobné údaje, ktoré Objednávateľ spracúva ako prevádzkovateľ, zaväzuje sa Zhotoviteľ tieto spracúvať výlučne za podmienok stanovených platnou a účinnou legislatívou Slovenskej republiky pre oblasť ochrany osobných údajov, t. j. na základe osobitného právneho titulu (zmluvy s Objednávateľom, ktorá tvorí Prílohu č. 4 k tejto Zmluve), v ktorom Objednávateľ stanoví predovšetkým predmet a dobu spracúvania osobných údajov, povahu a účel ich spracúvania, zoznam a rozsah osobných údajov, kategórie dotknutých osôb a povinnosti a práva prevádzkovateľa, ako aj ďalšie podmienky stanovené platnou a účinnou legislatívou Slovenskej republiky pre oblasť ochrany osobných údajov.
- 9.5 Zmluvné strany sa zaväzujú užívať Dôverné informácie druhej zmluvnej strany výlučne na účel, na ktorý im boli poskytnuté, odovzdané, sprístupnené alebo akýmkoľvek iným spôsobom získané Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy. V prípade, že Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi dôvernú informáciu v listinnej podobe, Zhotoviteľ je povinný ju bezodkladne po pominutí účelu jej držania vrátiť Objednávateľovi.
- 9.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú Dôverné informácie ochraňovať najmenej s rovnakou starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti, predovšetkým ich budú chrániť pred náhodným alebo neoprávneným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou alebo iným znehodnotením, nedovoleným prístupom alebo sprístupnením alebo zverejnením, pričom ak nie je v tejto Zmluve ustanovené inak, zaväzujú sa, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany neposkytnú, neodovzdajú, neoznámia alebo iným spôsobom nevyzradia, resp. nesprístupnia dôverné informácie druhej zmluvnej strany tretej osobe.
- 9.7 Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú zmluvnú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu potom, ako sa o takomto porušení dozvedeli.
- 9.8 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, ak zmluvnej strane na základe zákona alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu vznikla povinnosť sprístupniť alebo zverejniť dôvernú informáciu druhej zmluvnej strany alebo jej časť. O vzniku takejto povinnosti sa budú zmluvné strany vzájomne informovať bez zbytočného odkladu. Rovnako nie je porušením povinnosti mlčanlivosti, ak Zhotoviteľ poskytne Dôvernú informáciu svojmu Subdodávateľovi; to však len za predpokladu, že Subdodávateľ takúto Dôvernú informáciu nevyhnutne potrebuje pre účely plnenia tejto Zmluvy a zároveň ak Zhotoviteľ zabezpečí, že Subdodávateľ bude viazaný minimálne v rovnakom rozsahu k ochrane dôverných informácií ako sú viazané zmluvné strany.

- 9.9 Aby nedošlo k pochybnostiam, ustanovenia jednotlivých bodov tohto článku Zmluvy sú platné a účinné bez časového obmedzenia, t. j. aj po ukončení tejto Zmluvy.
- 9.10 Po splnení účelu spracúvania v príslušnej fáze, po ukončení Zmluvy alebo na pokyn Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr do 10 pracovných dní, vrátiť, vymazať alebo bezpečne zlikvidovať všetky osobné údaje, dôverné informácie, pracovné datasety, exporty, kópie, dočasné súbory, výstupy a prístupové údaje, ktoré získal alebo vytvoril v súvislosti s plnením Zmluvy, ak ich ďalšie uchovávanie nevyplýva z právnych predpisov alebo písomného pokynu Objednávateľa. O vykonaní vrátenia, výmazu alebo likvidácie je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi písomné potvrdenie obsahujúce najmenej rozsah dotknutých údajov, dátum vykonania, použité úložiská a informáciu, či sa výmaz alebo likvidácia týkala aj Subdodávateľov.
- 9.11 Údaje a výstupy obsahujúce údaje zamestnancov, údaje o odmene, pracovnom zaradení, pracovnej pozícii, organizačnom útvare, hodnotení, KPI, doplnkových zložkách mzdy alebo iné personálne a pracovnoprávne údaje sa považujú najmenej za dôverné a chránené informácie Objednávateľa. Zhotoviteľ ich smie spracúvať iba v rozsahu nevyhnutnom na plnenie Zmluvy, iba v schválených úložiskách a prostredníctvom schválených komunikačných kanálov. Zhotoviteľ nesmie tieto údaje ukladať do súkromných účtov, osobných cloudových úložísk, neautorizovaných SaaS služieb, súkromných e-mailových schránok ani na neschválené nosiče. Pri prenose a uložení musia byť údaje primerane chránené šifrovaním alebo iným opatrením schváleným Objednávateľom.
- 9.12 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa použiť pri spracúvaní údajov Objednávateľa alebo pri tvorbe výstupov verejné cloudové služby, verejné AI/LLM nástroje, generatívnu AI, automatizované profilovanie, strojové učenie, verejné prekladové služby, externé analytické nástroje alebo iné nástroje tretej strany, ak by do nich boli vkladané, prenášané alebo nimi spracúvané osobné údaje, dôverné informácie alebo chránené informácie Objednávateľa. Ak Zhotoviteľ navrhuje použitie takého nástroja, je povinný pred jeho použitím predložiť Objednávateľovi opis nástroja, účel použitia, miesto spracúvania, kategórie spracúvaných údajov, subdodávateľov, bezpečnostné opatrenia a potvrdenie, že údaje nebudú použité na tréningovanie alebo zlepšovanie modelov alebo služieb tretej strany. Na odstránenie pochybností platí, že toto ustanovenie nepredstavuje všeobecný zákaz používania uvedených nástrojov Zhotoviteľom. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa ich môže Zhotoviteľ používať iba spôsobom, pri ktorom do nich nie sú vkladané, prenášané ani nimi spracúvané osobné údaje, dôverné informácie alebo chránené informácie Objednávateľa. Zhotoviteľ môže zoznam navrhovaných nástrojov predložiť Objednávateľovi spoločne v úvode plnenia; každý nástroj však podlieha samostatnému posúdeniu a písomnému schváleniu Objednávateľom. Certifikácia nástroja alebo jeho označenie ako interného alebo korporátneho nástroja Zhotoviteľa samo osebe nenahrádza súhlas Objednávateľa.

- 9.13 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr do 2 (dvoch) hodín od zistenia, oznámiť Objednávateľovi každú bezpečnostnú udalosť, kybernetický bezpečnostný incident, podozrenie na kompromitáciu, neoprávnený prístup, stratu nosiča, únik údajov, neoprávnené sprístupnenie údajov alebo porušenie ochrany osobných údajov, ktoré súvisí s plnením Zmluvy. Oznámenie musí obsahovať najmenej opis udalosti, čas zistenia, dotknuté údaje alebo systémy, predpokladaný dopad, prijaté okamžité opatrenia a kontaktnú osobu Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi plnú súčinnosť pri vyšetrovaní, náprave, dokumentácii a reportingu.

10. Sankcie

- 10.1 Objednávateľ má právo uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške:

- a) 150,- EUR (slovom stopäťdesiat eur) za každý, aj začatý deň omeškania v prípade, že Zhotoviteľ nesplní povinnosť riadne a včas odovzdať Dielo v lehote uvedenej v čl. 3 bode 3.1 Zmluvy,
- b) 0,1 % z ceny jednotlivej fázy Diela, s ktorou je Zhotoviteľ v omeškaní za každý, aj začatý deň omeškania v prípade, že Zhotoviteľ nesplní povinnosť riadne a včas odovzdať výstup jednotlivej fázy Diela v lehote v súlade s Harmonogramom uvedeným v Prílohe č. 1,
- c) 0,1 % z ceny jednotlivej fázy Diela za každý, aj začatý deň omeškania v prípade, že Zhotoviteľ nesplní povinnosť odstrániť vady Diela v lehote podľa bodu 7.3. tejto Zmluvy,
- d) 100,- EUR (slovom sto EUR) za každý, aj začatý deň omeškania s oznámením zmeny údajov o Subdodávateľoch v zmysle bodu 12.3. tejto Zmluvy,
- e) 1.000,- EUR (slovom tisíc eur), ak Zhotoviteľ v rozpore s čl. 12. tejto Zmluvy na plnenie použije Subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v Prílohe č. 3 alebo ktorého zmenu/doplnenie Objednávateľ neodsúhlasil postupom podľa bodu 12.4. tejto Zmluvy,
- f) 1.000,- EUR (slovom tisíc EUR) za každý jednotlivý prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa zachovávať mlčanlivosť a ochranu osobných údajov podľa čl. 9. tejto Zmluvy,
- g) 100,- EUR (slovom sto EUR) za každú aj začatú hodinu omeškania s oznámením podľa čl. 9 bodu 9.13 tejto Zmluvy,
- h) vo výške nominálnej hodnoty postúpenej alebo založenej pohľadávky, ak Zhotoviteľ v rozpore s bodom 6.6 tejto Zmluvy postúpil alebo založil pohľadávku z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa,
- i) 10 000,- € (slovom desaťtisíc eur) v prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosť byť zapísaný do RPVS a povinnosť podľa čl. 12 bodu 12.6. Zmluvy, a teda bude táto Zmluva plnená (resp. budú na jej plnení participovať) Subdodávateľmi, ktorí si riadne nesplnili svoju zákonnú povinnosť zápisu do RPVS (resp. jeho udržiavania),

a to za každého Subdodávateľa a subdodávateľa v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o RPVS a, ktorý sa riadne a včas nezapíše do RPVS, resp. bude z RPVS vymazaný,

- j) 500,- € (slovom päťsto eur) v prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením povinnosti v zmysle čl. 12 bodu 12.7. Zmluvy,
- k) 50 % (päťdesiat percent) z celkovej ceny Diela, ak Zhotoviteľ neposkytne k Dielu práva v súlade s článkom 8. tejto Zmluvy, pričom právo na zmluvnú pokutu podľa tohto bodu Objednávateľovi vzniká bez ohľadu na to, že Objednávateľ podpíše akceptačný protokol a porušenie tejto povinnosti zistí až dodatočne.
- l) 1 000,- EUR (slovom tisíc eur) v prípade porušenia povinnosti v zmysle článku XII bodu 12.8. alebo 12.9. zmluvy, a to za každé porušenie tejto povinnosti.

10.2 V prípade omeškania so splnením peňažného záväzku je veriteľ oprávnený fakturovať dlžníkovi úrok z omeškania vo výške podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka, ako aj paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle § 369c ods. 1 Obchodného zákonníka.

10.3 Zmluvná pokuta alebo úrok z omeškania sú splatné do 30 (tridsať) dní od ich vyčíslenia a doručenia faktúry na ich úhradu zmluvnej strane, ktorá má povinnosť zmluvnú pokutu alebo úrok z omeškania zaplatiť, a to na základe faktúry vystavenej dotknutou (oprávnenou) zmluvnou stranou, ak sa nedohodnú Zmluvné strany písomne inak.

10.4 Zmluvné strany sa zároveň výslovne dohodli, že popri zmluvnej pokute majú i právo na náhradu preukázateľnej škody, a to vo výške presahujúcej príslušnú zmluvnú pokutu v zmysle tejto Zmluvy.

11. Ukončenie Zmluvy

11.1 Okrem splnenia Zmluvy je možné túto Zmluvu ukončiť aj:

- a. kedykoľvek písomnou dohodou Zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v takejto dohode;
- b. odstúpením od Zmluvy za podmienok stanovených v bodoch 11.3 a nasl. tohto článku Zmluvy,
- c. písomnou výpoveďou podľa bodu 11.8 tohto článku Zmluvy.

11.2 Pokiaľ bude táto Zmluva predčasne ukončená dohodou zmluvných strán, tvorí stanovenie spôsobu vysporiadania vzťahov vzniknutých na základe tejto Zmluvy podstatnú náležitosť dohody o ukončení tejto Zmluvy.

11.3 Každá zo Zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak jej takéto právo vyplýva zo zákona alebo tejto Zmluvy, a to výlučne z dôvodov a za podmienok stanovených v príslušnom zákone (napr. podstatné porušenie zmluvy v zmysle § 345 zákona č. 513/1991 Zb.) alebo výslovne uvedených nižšie v tejto Zmluve, na základe písomného oznámenia, v ktorom musí Zmluvná strana, ktorá

odstupuje od Zmluvy, presne vymedziť dôvody odstúpenia. Účinky odstúpenia sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

- 11.4 Za podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom sa považuje najmä, ak:
- a. je Zhotoviteľ z dôvodov výlučne na jeho strane v omeškaní s vykonaním časti Diela o viac ako 30 (tridsať) dní, alebo
 - b. opakovane (t. j. viac ako 3x (trikrát) počas trvania tejto Zmluvy) poruší akýmkoľvek spôsobom povinnosti dojednané v tejto Zmluvy z dôvodov závislých na vôli Zhotoviteľa, alebo
 - c. Zhotoviteľ postúpi alebo založí pohľadávku z tejto Zmluvy voči Objednávateľovi v rozpore s bodom 6.5 tejto Zmluvy
- a zároveň tomuto podstatnému porušeniu prechádzalo písomné upozornenie zo strany Objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na nápravu a náprava sa v uvedenej lehote neuskutočnila.
- 11.5 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, a to buď v celom jej rozsahu alebo čiastočne, a to aj bez výzvy na dodatočné splnenie záväzkov, a bez toho, aby Objednávateľovi vznikla z dôvodu odstúpenia povinnosť nahradiť škodu alebo akékoľvek sankcie aj v prípade, ak:
- a. sa Zhotoviteľ stane spoločnosťou v kríze,
 - b. Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie,
 - c. sa proti Zhotoviteľovi začne exekučné konanie v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy,
 - d. komukoľvek, kto je súčasťou organizácie Objednávateľa alebo akémukoľvek podriadenému či zástupcovi Objednávateľa ponúkne alebo dá úplatok Zhotoviteľ alebo jeho podriadený alebo zástupca,
 - e. Zhotoviteľ predá svoj podnik alebo časť podniku a podľa Objednávateľa sa tým zhorší vymožitelnosť práv a povinností zo Zmluvy,
 - f. Zhotoviteľ stratil spôsobilosť vyžadovanú zákonom o verejnom obstarávaní pre účasť na verejnom obstarávaní,
 - g. proti Zhotoviteľovi začne sa trestné konanie alebo bude právoplatne odsúdený zo spáchania trestného činu v súvislosti s plnením tejto Zmluvy,
 - h. stratí spôsobilosť na plnenie podľa tejto Zmluvy / na vykonanie diela.
- 11.6 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, a to buď v celom jej rozsahu alebo čiastočne, a to aj bez výzvy na dodatočné splnenie záväzkov, ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou ceny alebo jej časti o viac ako 30 (tridsať) dní.
- 11.7 Odstúpením od Zmluvy niektorou zo Zmluvných strán sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia druhej Zmluvnej strane, pričom účinky odstúpenia sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy, si Zmluvné strany ponechajú doposiaľ poskytnuté a akceptované plnenia, vykonané v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve a jej prílohách a úhrady za ne. Ohľadom plnení, ktoré neboli riadne ukončené ku dňu zániku Zmluvy, pripraví Zhotoviteľ ich inventarizáciu a Objednávateľ bude oprávnený, ale nie povinný ich

prevziať, pokiaľ uhradí príslušnú časť zmluvnej ceny zodpovedajúcej miere rozpracovanosti podľa dohody Zmluvných strán.

- 11.8 Každá zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať túto zmluvu aj bez udania dôvodu, a to s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvý deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane, pričom v takom prípade je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu za všetky časti diela a čiastkové výstupy, ktoré boli objednávateľom v súlade s čl. 4 akceptované počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to v sume vyplývajúcej z Prílohy č. 2. Za rozpracované časti diela, ktoré neboli objednávateľom akceptované ku dňu skončenia zmluvy (uplynutiu výpovednej lehoty), pripraví Zhotoviteľ ich inventarizáciu a Objednávateľ bude oprávnený, ale nie však povinný ich prevziať, pokiaľ uhradí príslušnú časť zmluvnej ceny zodpovedajúcej miere rozpracovanosti podľa dohody Zmluvných strán s ohľadom na Prílohu č. 2.
- 11.9 Skončenie tejto Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením tejto Zmluvy, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa ustanovení tejto Zmluvy a ďalej ustanovení tejto Zmluvy, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy, najmä ustanovenia o povinnosti mlčanlivosti, komunikácii a riešení sporov, taktiež ustanovení týkajúcich sa práv duševného vlastníctva, ochrany dôverných informácií a osobných údajov, povinností pri výkone auditu/kontroly/overovania .

12. Subdodávateľa, zápis v RPVS a kľúčoví experti

- 12.1 Zhotoviteľ je oprávnený plniť túto aj prostredníctvom tretích subjektov („**Subdodávateľ**“), pričom Zhotoviteľ bez obmedzenia zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere Subdodávateľa. Pre zamedzenie pochybností, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak, v prípade využitia Subdodávateľa Zhotoviteľ zodpovedá rovnako, akoby zmluvu plnil sám.
- 12.2 Zhotoviteľ je povinný pri uzatvorení tejto Zmluvy uviesť zoznam Subdodávateľov, ktorý obsahuje údaje o všetkých známych Subdodávateľoch Zhotoviteľa v čase uzatvorenia tejto Zmluvy a údaje o osobe oprávnenej konať za Subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Zoznam subdodávateľov tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy a obsahuje okrem uvedených údajov podiel plnenia zo zmluvy v % a stručný opis časti plnenia, ktoré bude predmetom subdodávky.
- 12.3 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o Subdodávateľovi, ktorý je uvedený v Prílohe č. 3 bezodkladne najneskôr do 5 (päť) pracovných dní odo dňa uskutočnenia tejto zmeny písomnou formou na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.
- 12.4 K zmene Subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení zmeny zo strany Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 (tri) pracovné dni pred zmenou Subdodávateľa písomne oznámiť Objednávateľovi údaje o navrhovanom novom Subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a

priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, resp. identifikačné údaje podnikateľského subjektu.

- 12.5 Ak má Subdodávateľ prístup k údajom, výstupom, úložiskám, Nástrojom, systémom, aplikáciám alebo pracoviskám Objednávateľa, Zhotoviteľ je povinný pred jeho zapojením predložiť Objednávateľovi na schválenie rozsah činností Subdodávateľa, kategórie údajov, ku ktorým bude mať prístup, miesto spracúvania, použité technické prostriedky a bezpečnostné opatrenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby bol Subdodávateľ zmluvne viazaný najmenej rovnakými povinnosťami ochrany dôverných informácií, osobných údajov, informačnej a kybernetickej bezpečnosti, incidentného hlásenia, auditu, vrátenia a výmazu údajov, ako sú povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za konanie Subdodávateľa, akoby plnenie poskytoval sám.
- 12.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho Subdodávateľa a subdodávateľa v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o RPVS, ktorým v súvislosti s touto Zmluvou vznikla povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, boli riadne, včas a po celú dobu trvania tejto Zmluvy zapísaní do registra partnerov verejného sektora (ďalej aj len „**RPVS**“).
- 12.7 Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek, na výzvu Objednávateľa bezodkladne, najneskôr však do 3 (troch) pracovných dní, predložiť Objednávateľovi zoznam všetkých subdodávateľov v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o RPVS, ktorí napĺňajú definčné znaky partnera verejného sektora v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 a § 2 ods. 2 Zákona o RPVS, v dôsledku ich participácie na plnení tejto Zmluvy (ďalej len „**Zoznam**“), následne doplneným/ zmeneným postupom podľa bodu 12.4. tohto článku Zmluvy, ktorých neuviedol v zozname. Za úplnosť a pravdivosť poskytnutých údajov nesie plnú zodpovednosť Zhotoviteľ.
- 12.8 Zhotoviteľ je na plnenie tejto zmluvy povinný využívať osoby, ktorými preukazoval splnenie podmienok účasti technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z. (ďalej len „expert“) a to počas celej doby trvania zmluvy (ďalej len „expertí“ alebo „expert“). Zoznam expertov tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy.
- 12.9 Zhotoviteľ je povinný vyžiadať si vopred písomný súhlas objednávateľa, týkajúci sa zmeny expertov, ktorých používa na realizáciu tejto zmluvy. V prípade, ak niektorý z expertov ukončí spoluprácu so zhotoviteľom, v prípade úmrtia experta alebo v inom relevantnom prípade, ktorý zabraňuje expertovi riadne vykonávať plnenie tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu písomne informovať objednávateľa. Nahradenie alebo doplnenie expertov inými osobami je možné len so súhlasom objednávateľa. V prípade nahradenia expertov musia osoby, ktoré ich nahradia, spĺňať rovnaké podmienky ako sa požadovali v rámci preukázania splnenia podmienok účasti technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z. Zoznam expertov zmluvné strany aktualizujú podpisom dodatku k tejto zmluve.

13. Oznamovanie a vzájomná komunikácia Zmluvných strán

- 13.1 Ak v tejto Zmluve nie je ustanovené inak, akékoľvek oznámenia, súhlasy, schválenia alebo rozhodnutia vyžadované alebo predpokladané podľa tejto Zmluvy a/alebo dokumenty jednej zmluvnej strany adresované druhej zmluvnej strane, musia byť vyhotovené písomne v slovenskom jazyku a podpísané príslušnou zmluvnou stranou, resp. oboma Zmluvnými stranami, ak to vyplýva z kontextu danej písomnosti, a doručené druhej zmluvnej strane formou doporučenej zásielky, prípadne prostredníctvom kuriérskej služby, osobne alebo elektronickou poštou na nasledovné adresy oprávnených kontaktných osôb:

Za Objednávateľa:

Meno priezvisko: XY

Adresa: Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava

Tel. č.: +421 XXXXX

E-mail: xxxxx@socpoist.sk

Za Zhotoviteľa:

Meno priezvisko: XY

Adresa: Žižkova 9, 811 02 Bratislava

Tel. č.: +421 XXXXX

E-mail: xxxxx@sk.ey.com

- 13.2 Odosielateľ akejkolvek písomnej správy môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu.
- 13.3 Každá komunikácia týkajúca sa platnosti alebo účinnosti Zmluvy, jej zániku či zmeny musí byť písomná a doručovaná výhradne poštou ako doporučená zásielka, kuriérom alebo osobne na adresu sídla príslušnej zmluvnej strany, ktorá je uvedená v záhlaví tejto Zmluvy.
- 13.4 Akákoľvek písomnosť doručovaná v súvislosti so Zmluvou sa považuje za doručenú druhej zmluvnej strane v prípade doručovania prostredníctvom:
- elektronickej pošty (e-mail) dňom, kedy zmluvná strana, ktorá prijala e-mail od odosielaajúcej zmluvnej strany potvrdila jeho prijatie odoslaním potvrdzujúceho e-mailu odosielaajúcej zmluvnej strane. Prijímajúca zmluvná strana je povinná doručiť odosielaajúcej zmluvnej strane potvrdenie o prijatí e-mailu do 24 hodín, po uplynutí tejto lehoty sa bude takýto email považovať za doručený (ak bol doručovaný na e-mail uvedený v bode 13.1 tohto článku Zmluvy, resp. zmenený postupom podľa bodu 13.6 tohto článku Zmluvy);
 - elektronického úradného doručovania do dátovej schránky, pošty, kuriérom alebo v prípade osobného doručovania, doručením písomnosti adresátovi s tým, že v prípade doručovania prostredníctvom pošty musí byť písomnosť zaslaná doporučene s doručenkou preukazujúcou doručenie na adresu príslušnej zmluvnej strany. V prípade doručovania inak ako poštou, je možné písomnosť doručovať aj na inom mieste ako na adrese príslušnej zmluvnej strany, ak sa na tomto mieste zmluvná

strana v čase doručenia zdržuje. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo tretí deň odo dňa uloženia zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde.

- 13.5 Oprávnené osoby Zmluvných strán uvedené v bode 13.1 tohto článku Zmluvy zodpovedajú za koordináciu a organizačné zabezpečenie realizácie tejto Zmluvy a môžu za zmluvnú stranu realizovať všetky oznámenia, súhlasy, schválenia alebo rozhodnutia vyžadované alebo predpokladané podľa tejto Zmluvy, vrátane podpisovania akceptačného protokolu podľa čl. 4, bod 4.4, s výnimkou úkonov podľa bodu 13.3 tohto článku Zmluvy.
- 13.6 Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne písomne oznámiť akúkoľvek zmenu svojich kontaktných údajov uvedených v bode 13.1 tohto článku Zmluvy a v záhlaví tejto Zmluvy druhej Zmluvnej strane bez potreby uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve. Pre zamedzenie pochybností Zmluvné strany sú oprávnené rovnako kedykoľvek zmeniť aj ich Oprávnenú osobu uvedenú v bode 13.1 tohto článku Zmluvy, pričom táto zmena je účinná voči druhej zmluvnej strane ku dňu, kedy jej bolo, resp. má sa za to, že jej bolo, doručené písomné oznámenie o zmene Oprávnenej osoby podpísané štatutárnym orgánom dotknutej zmluvnej strany alebo ním preukázateľne poverenou/splnomocnenou osobou.

14. Záverečné ustanovenia

- 14.1 Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 14.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 14.3 Súvisiace práva a povinnosti Zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.
- 14.4 Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení Zmluvy (alebo jeho časť) je neplatné alebo neúčinné, takáto neplatnosť alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení Zmluvy (alebo zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia), alebo samotnej Zmluvy, pokiaľ to nie je vylúčené v zmysle príslušných právnych predpisov. V takomto prípade sa Zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým ustanovením, ktoré sa čo

najviac priblíži k účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia (alebo jeho časti), ktorý v čase uzavretia tejto Zmluvy jej Zmluvné strany sledovali. Obdobne budú Zmluvné strany postupovať aj v prípade, ak sa zistí, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je nevykonateľné.

- 14.5 Akékoľvek prípadné spory, ktoré vzniknú v súvislosti s touto Zmluvou, resp. v súvislosti s plnením záväzkov z tejto Zmluvy vyplývajúcich, sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne spoločným rokovaním a formou mimosúdnej dohody. Ak sa takýto spor nepodarí vyriešiť ani vzájomnými rokovaniami Zmluvných strán, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na príslušný súd v Slovenskej republike, aby o tomto spore konal a rozhodol.
- 14.6 S výnimkami uvedenými v tejto Zmluve je túto Zmluvu možné meniť a/alebo dopĺňať výlučne formou písomných a vzostupne očíslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, a to za dodržania podmienok stanovených v § 18 Zákonom o verejnom obstarávaní.
- 14.7 Zmluva sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých Objednávateľ dostane 2 (dva) a Zhotoviteľ 2 (dva) rovnopisy.
- 14.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú na základe ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, ktorú prejavili určito a zrozumiteľne, Zmluvu uzatvorili dobromyseľne a v dobrej viere a neuzatvorili ju v omyle, ani pod nátlakom a ani za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si prečítali, obsahu porozumeli a na znak súhlasu s obsahom Zmluvy ju vlastnoručne podpísali.
- 14.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:
- a. Príloha č. 1 – Špecifikácia Diela
 - b. Príloha č. 2 – Cenová kalkulácia
 - c. Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov
 - d. Príloha č. 4 – Zoznam kľúčových expertov
 - e. Príloha č. 5 – Sprostredkovateľská zmluva

Za Objednávateľa:
V Bratislave dňa

Za Zhotoviteľa:
V Bratislave, dňa

.....
Ing. Michal Tariška
generálny riaditeľ
Sociálna poisťovňa

.....
Mgr. Peter Borák
prokurista
Ernst & Young, s. r. o.

Špecifikácia Diela

Predmetom zákazky je nastavenie a implementácia pravidiel rodovo neutrálneho a transparentného odmeňovania v Sociálnej poisťovni tak, aby odrážali zásadu rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty a boli v súlade so zákonom č. 76/2026 Z. z. o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty.

1. Súčasný stav:

Evidenčný počet zamestnancov v Sociálnej poisťovni k 01.06.2026 je 5 267 (ústredie = 1 996, pobočky = 3 271).

V súčasnosti sa riadi odmeňovanie zamestnancov Mzdovým poriadkom Sociálnej poisťovne zo dňa 01.1.2018 v znení dodatku č. 1 účinného od 1.11.2022 („**Mzdový poriadok**“) a Kolektívnou zmluvou na rok 2026.

Podľa Mzdového poriadku (článok 5) zamestnávateľ zaradí zamestnanca do tarifnej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska jej zložitosti, zodpovednosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú má vykonávať podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie:

- a) ak má zamestnanec vykonávať pracovné činnosti s prevahou duševnej práce, zamestnávateľ ho zaradí do niektorej z tarifných tried od 3 až do 13 a
- b) ak má zamestnanec vykonávať pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej činnosti – zamestnávateľ ho zaradí do niektorej z tarifných tried do 1 až 7

v súlade s katalógom pracovných činností, ktoré sú Prílohou č. 2 a Prílohou č. 3 Mzdového poriadku.

Tarifné triedy (Príloha č. 1 Mzdového poriadku) sú nastavené iba ako minimálne mzdové tarify v eurách.

O názve pracovnej pozície, zaradení do tarifnej triedy ako aj mzde zamestnanca a jej zvýšení rozhoduje jeho priamy vedúci zamestnanec a to návrhom na pracovné a mzdové zaradenie, ktoré predkladá svojmu nadriadenému vedúcemu zamestnancovi. Základnú finančnú kontrolu z hľadiska finančného krytia z rozpočtu vykonáva odbor ekonomiky a správy fondov a celkový návrh schvaľuje odbor ľudských zdrojov.

V súčasnosti existuje 277 pracovných pozícií v celej Sociálnej poisťovni. Existujú opakujúce sa rovnaké názvy pracovných pozícií napriek rozličným pracovným činnostiam a to napr. „samostatný odborný referent“ = 307 zamestnancov, „odborný referent“ 193 zamestnancov a „právnik“ 53 zamestnancov. Rovnako IT pracovné pozície mali historické názvy, ktoré bolo žiadané zmeniť.

V priebehu rokov 2025 a 2026 prebehla analýza a digitalizácia opisov pracovných činností, pri ktorej sa vytvoril Katalóg pracovných profesií („**Katalóg**“) – pracovné pozície boli premenované tak, aby sa odlišili a boli zaradené do pracovných profesií na základe prislúchajúceho ISCO kódu.

V spolupráci s vedúcimi oddelení prebehla aktualizácia opisov pracovných činností, ak bola potrebná. Pracovné pozície z Katalógu neboli implementované do praxe formou dodatkov k pracovným zmluvám, ale pri náboře nových zamestnancov niektoré útvary už

postupujú podľa katalógu – pri nábere používajú názov pracovnej pozície z Katalógu. Katalóg v súčasnosti slúži podporne, nebol vydaný žiadnym vnútorným predpisom.

V súčasnosti nám chýba štandardizácia opisov pracovných činností a jednotná štruktúra pracovných pozícií na ústredí a pobočkách - ucelený a jednotný systém pracovných pozícií, ktorý by umožňoval konzistentný grading, porovnateľnosť a transparentné odmeňovanie pre účely zákona č. 76/2026 Z. z. o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty.

V súčasnosti v Mzdovom poriadku chýbajú najmä:

- a) objektívne kritéria zahrňujúce zložitosť, zodpovednosť, namáhavosť, pracovné podmienky, ktoré sú relevantné pre konkrétnu pracovnú pozíciu, s prihliadnutím na mäkké zručnosti, ktorými sú najmä sociálne a komunikačné schopnosti,
- b) kategórie pracovných pozícií,
- c) objektívne kritéria na základe ktorých sa určuje odmena zamestnancov, určuje úroveň odmeny zamestnancov a zvyšuje odmena zamestnancov:
 - a. absencia mzdových pásiem od – do,
 - b. absencia prehľadu merateľných KPI a dosiahnutých výsledkov, ktoré odôvodňujú rozdiely vo variabilnej zložke mzdy. Odmeňovanie nie je prepojené na plnenie KPI.

Medzi pohyblivú (variabilnú) zložku mzdy patrí osobné ohodnotenie, cieľová odmena a odmena, ktoré sú definované ako nenárokové zložky mzdy a môžu byť priznané ako ohodnotenie výkonu zamestnanca a jeho pracovnej iniciatívy, resp. splnenie mimoriadne dôležitých a strategických úloh zamestnávateľa.

2. Technická špecifikácia predmetu zákazky:

Verejný obstarávateľ požaduje dodať predmet zákazky v nasledovnom rozsahu, počte, vo formách výstupov a časovom harmonograme a uvedenými podmienkami:

- Ak je výstupom fázy aplikácia, Excel, výpočtový model, skript, databázový model alebo iný Nástroj, Zhotoviteľ je povinný najneskôr pred začatím jeho vytvárania predložiť Objednávateľovi na schválenie technickú a bezpečnostnú špecifikáciu obsahujúcu najmä: typ Nástroja, architektúru, miesto spracúvania údajov, dátový model, vstupy a výstupy, úložiská, používateľské a administrátorské roly, spôsob autentifikácie a autorizácie, použité makrá, skripty, knižnice a závislosti, externé prepojenia, cloudové alebo SaaS služby, prípadné AI/ML funkcionality, spôsob zálohovania, logovania, auditovania, odovzdania správy Objednávateľovi a ukončenia používania.
- Pri Fáze 9 sa Zhotoviteľovi poskytujú prednostne agregované, anonymizované alebo pseudonymizované údaje. Identifikovateľné údaje zamestnancov možno poskytnúť iba v rozsahu nevyhnutnom na splnenie účelu príslušnej analýzy a po predchádzajúcom schválení vecným gestorom a DPO/ROOÚ. Každý dataset musí mať pred poskytnutím určený účel, rozsah, kategórie údajov, dobu použitia, príjemcu, spôsob prenosu, miesto uloženia, pravidlá prístupu, pravidlá ďalšieho kopírovania a pravidlá vrátenia, výmazu alebo likvidácie.

Návrh a implementácia nového systému rodovo neutrálneho a transparentného odmeňovania v Sociálnej poisťovni v súlade s platnou legislatívou

Fáza + Výstup	MJ	Počet	Harmonogram
<u>Fáza 1:</u> Analýza súčasného stavu odmeňovania v SP (ústredie, pobočky, vysunuté pracoviská - cca 5300 zamestnancov, 120 dohodárov) a návrh nastavenia rodovo neutrálneho a transparentného odmeňovania v SP v súlade s platnou legislatívou (analýza súčasného stavu odmeňovania v pracovnoprávných vzťahoch a obdobných pracovných vzťahoch v SP na základe poskytnutých podkladov - Mzdového poriadku, Kolektívnej zmluvy, Organizačného poriadku a konzultácie s vybranými zamestnancami HR a návrh implementácie transparentného odmeňovania v súlade s platnou legislatívou) <u>Výstup:</u> písomný dokument – analýza súčasného stavu odmeňovania v SP (ústredie, pobočky, vysunuté pracoviská) a návrh nastavenia rodovo neutrálneho a transparentného odmeňovania v SP v súlade s platnou legislatívou	ks	1	do 20 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy
<u>Fáza 2:</u> Harmonogram implementácie (časový harmonogram nastavenia a implementácie rodovo neutrálneho a transparentného odmeňovania v pracovnoprávných vzťahoch a obdobných pracovných vzťahoch SP v zmysle platnej legislatívy) <u>Výstup:</u> písomný harmonogram nastavenia a implementácie rodovo neutrálneho a transparentného odmeňovania	ks	1	do 10 pracovného dňa po schválení Fázy 1
<u>Fáza 3:</u> Základ pre zavedenie systému hodnotenia (job grading) (zavedenie systému hodnotenia podľa objektívnych, rodovo neutrálnych a nediskriminačných faktorov, revízia a šandardizácia opisov pracovných činností na základe poskytnutého Katalógu profesií SP, definovanie, prípadná zmena pracovných pozícií v rámci organizačnej štruktúry, nastavenie jasných pravidiel pomenovania a štruktúry pozícií) <u>Výstup:</u> Písomný návrh systému hodnotenia, Revízia a šandardizácia pracovných činností pracovných pozícií v SP, Písomný návrh zmeny pracovných pozícií v rámci organizačnej štruktúry, Pravidlá pomenovania a štruktúry pozícií	ks	1	do 60 pracovných dní od schválenia Fázy 2

Fáza 4:**Hodnotenie pracovných pozícií v SP (job grading) vrátane metodiky a nástroja**

(hodnotenie všetkých pracovných pozícií v SP podľa objektívnych kritérií v súlade s platnou legislatívou resp. subkritérií, dodanie súvisiacej udržateľnej metodiky a udržateľného nástroja (napr. aplikácia, excel)

pozícia do 430 do 70 pracovných dní od schválenia Fázy
3

Výstup: Písomné hodnotenie všetkých pracovných pozícií v SP, písomný dokument o udržateľnej metodike

Fáza 5:**Definovanie štruktúry odmeňovania**

(štruktúra odmeňovania v SP, ktorá zabezpečuje dodržiavanie práva na rovnakú odmenu - tvorba kategórií pracovných pozícií na základe vykonaného hodnotenia pracovných pozícií, kontrola konzistentnosti, kritériá na postup z jednotlivých levelov (napr. z junior na medior, z medior na senoir) na jednotlivých pracovných pozíciách a definovanie objektívnych kritérií, na základe ktorých sa určuje a zvyšuje odmena zamestnancov)

ks 1 do 30 pracovných dní od schválenia Fázy
4

Výstup: písomný dokument – štruktúra odmeňovania (kompetenčný model)

Fáza 6:**Mzdové pásma jednotlivých stupňov (gradov)**

(objektívne nastavenie mzdových pásiem na zabezpečenie rovnakého odmeňovania za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty)

ks 1 do 30 pracovných dní od schválenia Fázy
5

Výstup: písomné zadefinovanie mzdových pásiem jednotlivých stupňov

Fáza 7:**Kritéria na určovanie doplnkových zložiek odmeny vrátane metodiky a nástroja**

(nastavenie objektívnych kritérií pre určenie doplnkových zložiek odmien, prepojenie odmeňovania na merateľný výkon (KPI) ; vrátane súvisiacej metodiky udržateľného nástroja (napr. aplikácia, excel)

ks 1 do 60 pracovných dní od schválenia Fázy
3

Výstup: Písomný dokument - Nastavenie objektívnych kritérií pre určenie doplnkových zložiek mzdy, prepojenie na KPI, udržateľná metodika (excel)

Fáza 8:**Návrh Mzdového poriadku SP v súlade s novým nastavením odmeňovania v SP a návrh úpravy podmienok odmeňovania v Kolektívnej zmluve SP**

(návrh aktualizácie vnútorného dokumentu Mzdového poriadku SP, ktorý upravuje nové podmienky odmeňovania v SP a návrh úpravy podmienok odmeňovania v Kolektívnej zmluve SP. V prípade, ak SP uzná za vhodné a potrebné, pripomienky k návrhom zo strany SP budú zaslané dodávateľovi na ich zapracovanie a opätovný nový návrh Mzdového poriadku a ustanovení Kolektívnej zmluvy zo strany dodávateľa)

Výstup: písomný návrh Mzdového poriadku SP v súlade s novým nastavením odmeňovania, návrh podmienok odmeňovania v Kolektívnej zmluve SP v časti odmeňovania vo forme, ktorá je v súlade s vnútornými predpismi SP

ks 2 do 15 pracovných dní od schválenia Fázy
7

Fáza 9:**Analýza rozdielov v odmeňovaní a podpora pri príprave správy o odmeňovaní**

(analýza rozdielov v odmeňovaní, rozdielov v odmeňovaní pri doplnkových zložkách odmeny, medián rozdielu v odmeňovaní, medián rozdielu v odmeňovaní pri doplnkových zložkách odmeny, podiel mužov a žien, ktorým zamestnávateľ poskytuje zložky odmeny, podiel mužov a žien v každom kvartálovom pásme odmeny, rozdiel v odmeňovaní zamestnancov podľa kategórie zamestnancov s rozčlenením podľa základnej mzdy a doplnkových zložiek mzdy a podpora pri príprave správy o odmeňovaní, nápravných opatrení, obhájení na základe objektívnych kritérií alebo korekcií samotných odmien)

ks 1 do 15 pracovných dní od schválenia Fázy
8, alebo do 15.05.2027, podľa toho, ktorá
okolnosť nastane skôr

Výstup: Písomná analýza rozdielov v odmeňovaní, návrh správy pre MPSVaR k 07.06.2027 za obdobie 08 -12/2026

Fáza 10:**Školenie vybraných zamestnancov, konzultácie**

(školenie pre vybraných zamestnancov OELZ a vedúcich zamestnancov SP, ktorí budú udržiavať, aplikovať a komunikovať nový odmeňovací systém (nástroj) v Sociálnej poisťovni)

Výstup: Školenie v trvaní 1 dňa/ max 6-8 hodín pre cca 20 zamestnancov a Konzultácie pre zamestnancov OELZ v rozsahu 15 hodín

Školenie a
konzultácie 1 Školenie do 15 pracovných dní od
schválenia Fázy 9,
konzultácie priebežne počas platnosti a
účinnosti Zmluvy podľa potreby
objednávateľa

Cenová kalkulácia

P. č.	Predmet zákazky	MJ	Počet	Cena v EUR bez DPH za "Fázu"	Cena v EUR s DPH za "Fázu"
1.	<u>Fáza 1:</u> Analýza súčasného stavu odmeňovania v SP (ústredie, pobočky, vysunuté pracoviská - cca 5300 zamestnancov, 120 dohodárov) a návrh nastavenia rodovo neutrálneho a transparentného odmeňovania v SP v súlade s platnou legislatívou	ks	1	18 002,00	22 142,46
2.	<u>Fáza 2:</u> Harmonogram implementácie	ks	1	228,00	280,44
3.	<u>Fáza 3:</u> Základ pre zavedenie systému hodnotenia (job grading)	ks	1	30 536,00	37 559,28
4.	<u>Fáza 4:</u> Hodnotenie pracovných pozícií v SP (job grading) vrátane metodiky nástroja	pozícia	do 430	56 058,00	68 951,34
5.	<u>Fáza 5:</u> Definovanie štruktúry odmeňovania	ks	1	17 319,00	21 302,37
6.	<u>Fáza 6:</u> Mzdové pásma jednotlivých stupňov (gradov)	ks	1	12 761,00	15 696,03
7.	<u>Fáza 7:</u> Kritéria na určovanie doplnkových zložiek odmeny vrátane metodiky a nástroja	ks	1	27 345,00	33 634,35
8.	<u>Fáza 8:</u> Návrh Mzdového poriadku SP v súlade s novým nastavením odmeňovania v SP a návrh úpravy podmienok odmeňovania v Kolektívnej zmluve SP	ks	2	11 394,00	14 014,62
9.	<u>Fáza 9:</u> Analýza rozdielov v odmeňovaní a podpora pri príprave správy o odmeňovaní	ks	1	19 598,00	24 105,54
10.	<u>Fáza 10:</u> Školenie vybraných zamestnancov, konzultácie	školenie	1	8 659,00	10 650,57
Celková cena za predmet zákazky				201 900,00	248 337,00

Pozn.:

(ii) v položke č. 4 / fáza č. 4 - uchádzač uvedie celkovú cenu za celú fázu, kde bude započítaná cena za celkový max. počet pozícií, t.j. 430

(ii) v položke č. 8/fáza č. 8, kde je uvedený v stĺpci "Počet" počet ks 2, uchádzač uvedie cenu za celkový počet 2 ks, t.j. celkovú cenu za danú fázu

V Bratislave, dňa

Mgr. Peter Borák,
Prokurista
Ernst & Young, s. r. o.

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Na uskutočnení plnenia tejto zmluvy

- a) ~~sa nebudú podieľať subdodávateľia a celý predmet zmluvy uskutočnime vlastnými kapacitami.*~~
- b) sa budú podieľať nasledovní subdodávateľia:*

P. č.	Meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov subdodávateľa adresa sídla alebo miesta podnikania	IČO	Meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Podiel plnenia zo zmluvy v %	Predmet subdodávok
1.	Ernst & Young Tanácsadó Kft. 1132 Budapešť Váci út 20. Maďarsko	cégjegyzéks zám: 01-09- 699932	Margit Farkas, na základe splnomocnenia 1124 Budapešť, Korompai utca 16. Maďarsko XX.XX.XXXX	35	Poskytovanie poradenských služieb v zmysle špecifikácie diela
2.	Ernst & Young Law, s.r.o. Žižkova 9 811 02 Bratislava Slovenská republika	47255960	Mgr. Tatiana Knošková, Konateľ Juraja Hronca 1C 841 02 Bratislava Slovenská republika XX.XX.XXXX	10	Poskytovanie poradenských služieb v zmysle špecifikácie diela

V Bratislave, dňa

.....
 Mgr. Peter Borák
 prokurista
 Ernst & Young, s.r.o.

ZOZNAM KĽÚČOVÝCH EXPERTOV

Expert	Meno a priezvisko experta
Expert č. 1 -	Mgr. XY
Expert č. 2 -	XY

V Bratislave. dňa

.....
Mgr. Peter Borák
prokurista
Ernst & Young, s. r. o.

*.*nehodiace sa preškrtnúť*

Sprostredkovateľská zmluva

uzatvorená podľa čl. 28 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a podľa § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmluvné strany

Sociálna poisťovňa

Sídlo: Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
 IČO: 30807484
 DIČ: 2020592332
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica
 IBAN: SK40 8180 0000 0070 0016 4314
 SWIFT: SPSRSKBA
 v zastúpení: Ing. Michal Tariška, generálny riaditeľ

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

a

Ernst & Young, s. r. o.

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.)
 Sídlo: Žižkova 9, 811 02 Bratislava
 IČO: 35839121
 DIČ: 2020287654
 IČ DPH: SK2020287654
 Registrácia: v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III v oddiele Sro, vo vložke č. 104675/B
 v zastúpení: Mgr. Peter Borák, prokurista

(ďalej len „sprostredkovateľ“)

Preambula

Zmluvné strany spolu uzatvárajú „**Zmluvu o dielo**“ podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, predmetom ktorej je nastavenie a implementácia nového komplexného systému rodovo neutrálneho a transparentného odmeňovania v Sociálnej poisťovni v súlade s platnou legislatívou (ďalej len „**zmluva o dielo**“). Sprostredkovateľ vystupuje v tejto zmluve o dielo ako zhotoviteľ týchto služieb, pričom nie je vylúčené, že v rámci plnenia predmetu zmluvy o dielo sa dostane priamo k spracúvaniu osobných údajov klientov alebo zamestnancov prevádzkovateľa, aj keď takéto spracúvanie nie je predmetom tejto zmluvy. Vzhľadom na vyššie uvedenú možnosť spracúvania osobných údajov prevádzkovateľa sprostredkovateľom, zmluvné strany uzatvárajú podľa čl. 28 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) a podľa § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZOOU“) túto sprostredkovateľskú zmluvu (ďalej len „**zmluva**“).

Článok I. Vymedzenie pojmov

Dotknutá osoba je identifikovaná, alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej sa spracúvané osobné údaje týkajú – dotknutí zamestnanci Prevádzkovateľa.

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu.

Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Spracúvanie je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovaním iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Čl. II Predmet Zmluvy

1. Prevádzkovateľ touto Zmluvou poveruje Sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov Dotknutých osôb v mene Prevádzkovateľa v rozsahu osobných údajov, spracúvanie ktorých je potrebné pre účely plnenia zmluvy o dielo.
2. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje, s ktorými príde do styku v súvislosti s realizáciou zmluvy o dielo po splnení povinností uvedených v tejto zmluve a výlučne na účel nastavenia a implementácie nového komplexného systému rodovo neutrálneho a transparentného odmeňovania v Sociálnej poisťovne v súlade s platnou legislatívou.
3. Účelom spracúvania osobných údajov je výlučne príprava, overenie, implementácia a dokumentovanie návrhu systému rodovo neutrálneho a transparentného odmeňovania v Sociálnej poisťovni podľa Zmluvy o dielo. Dotknutými osobami sú zamestnanci, bývalí zamestnanci a osoby vykonávajúce práce mimo pracovného pomeru, ak sú ich údaje nevyhnutné na plnenie Zmluvy. Rozsah osobných údajov sa určí podľa schválenej dátovej matice pre príslušnú fázu a nesmie presiahnuť rozsah nevyhnutný na splnenie účelu.
4. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje výhradne v súlade s účelom zmluvy o dielo, a to na základe pokynov Prevádzkovateľa podľa podmienok stanovených v tejto Zmluve v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu a spracúvanie osobných údajov. Za pokyny Prevádzkovateľa sa

považujú pokyny uvedené v tejto Zmluve, v zmluve o dielo, prípadne iné písomne zdokumentované pokyny.

Čl. III

Zoznam osobných údajov a okruh dotknutých osôb

1. Zmluva, v rámci plnenia predmetu ktorej je sprostredkovateľ poverený spracúvať osobné údaje zamestnancov, bývalých zamestnancov a osoby vykonávajúce práce mimo pracovného pomeru Prevádzkovateľa: **Zmluvu o dielo**
2. Zoznam osobných údajov zamestnancov, bývalých zamestnancov a osoby vykonávajúce práce mimo pracovného pomeru, ktoré môžu byť v prípade potreby realizácie predmetu zmluvy o dielo predmetom spracúvania:
 - Titul, meno, priezvisko,
 - Telefónne číslo, email (ktorý je dostatočne určitý- napr. pozostáva z reálneho mena a priezviska fyzickej osoby),
 - Pracovné zaradenie,
 - Základná zložka mzdy, doplnkové zložky mzdy.

Spracúvané osobné údaje sú typu:

Bežné osobné údaje.

3. Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje o zamestnancoch prevádzkovateľa (ďalej len „**dotknuté osoby**“).

Čl. IV

Spôsob výkonu Zmluvy a oprávnenia Sprostredkovateľa

1. Sprostredkovateľ vykonáva spracúvanie osobných údajov manuálne, prostredníctvom jeho vlastného informačného systému, v SAP vrátane prístupu k centralizovanej správe, aktualizáciám a technickej podpore.
2. Osobné údaje o dotknutých osobách sa získavajú v súlade so zákonom o sociálnom poistení, s Nariadením (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, s Nariadením (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 987/2009 za účelom realizácie právnych predpisov, metodických usmernení a kontrolu ich plnenia (plánovanie, monitorovanie a výkon) nad správou dát ako majetku organizácie a nástrojom, zabezpečujúcim manažment údajov v celom informačnom prostredí SP.
3. Na spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľom sa v zmysle § 34 ods. 1 ZOOU nevyžaduje súhlas dotknutej osoby.
4. Sprostredkovateľ má v rámci spracúvania osobných údajov podľa tejto zmluvy povolené operácie s osobnými údajmi najmä:
 - a) zaznamenávanie,
 - b) usporadúvanie,
 - c) štruktúrovanie,
 - d) uchovávanie,
 - e) zmena,
 - f) vyhľadávanie,
 - g) prehľadávanie,
 - h) vymazanie alebo likvidácia,
 - i) zálohovanie,

- j) poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovaním iným spôsobom.
5. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu trvania účelu spracúvania, resp. po dobu platnosti a účinnosti Zmluvy o dielo a po dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

Čl. V

Vyhlásenie Prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere Sprostredkovateľa dbal na odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť Sprostredkovateľa a jeho schopnosť zaručiť ochranu práv dotknutých osôb.
2. Prevádzkovateľ prehlasuje, že:
 - a) osobné údaje sa spracúvajú na základe primeraného právneho dôvodu v súlade s GDPR a ZOOU,
 - b) osobné údaje sa spracúvajú v súlade s jasne definovaným účelom spracúvania,
 - c) osobné údaje, ktoré Sprostredkovateľ spracúva na základe tejto zmluvy sú aktuálne, úplné a primerané vzhľadom na účel spracúvania.

Čl. VI

Vyhlásenie Sprostredkovateľa

1. Sprostredkovateľ vyhlasuje, že pri činnosti spracúvania nedochádza k odovzdaniu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii ani iným organizáciám v SR, ak prevádzkovateľ neprejavil s takýmto úkonom vopred písomný súhlas.
2. Sprostredkovateľ vyhlasuje, že prijal také opatrenia organizačného a technického rázu, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracúvaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Sprostredkovateľ je povinný prijať organizačné a technické opatrenia na prevenciu rizík pre práva a slobody fyzických osôb, vyvolaných spracúvaním, v maximálnej miere, akú dovoľujú súčasný stav techniky, náklady a ďalšie ovplyvniteľné okolnosti. Táto povinnosť platí aj po ukončení spracúvania osobných údajov ukončením tejto zmluvy až do okamihu protokolárnej úplnej likvidácie osobných údajov.
3. Sprostredkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí, aby všetky ním určené oprávnené osoby boli pred spracúvaním osobných údajov poučené o zásadách spracúvania osobných údajov a o zachovaní mlčanlivosti.

Čl. VII

Povinnosti Sprostredkovateľa

1. Sprostredkovateľ sa pri spracúvaní osobných údajov podľa tejto Zmluvy zaväzuje najmä:
 - a) Postupovať s náležitou starostlivosťou a v súlade s GDPR, ZOOU a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, dodržiavať povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy a pokynov prevádzkovateľa, a dodržiavať zásady ochrany osobných údajov zverejnené Prevádzkovateľom,

- b) akékoľvek spracúvanie osobných údajov vykonávať len za účelom plnenia predmetu tejto zmluvy a Zmluvy o dielo a len v rozsahu nevyhnutnom na ich plnenie,
- c) údaje dotknutých osôb nezverejňovať, nešíriť či neodovzdávať ďalším osobám,
- d) zaistiť, aby jeho zamestnanci a ďalšie osoby, ktoré využije na plnenie podľa tejto zmluvy, dodržiavali podmienky stanovené GDPR, vnútroštátnymi predpismi a touto zmluvou a boli pred spracúvaním osobných údajov poučené o zásadách spracúvania osobných údajov a o zachovaní mlčanlivosti,
- e) ak všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú inak, osobné údaje, s ktorými sa dostal do styku v súvislosti s realizáciou Zmluvy o dielo nezverejňovať, neposkytovať a nesprístupňovať tretím stranám,
- f) zachovávať mlčanlivosť a zabezpečiť diskretnosť pri akomkoľvek spracúvaní osobných údajov,
- g) ak Zmluva o dielo alebo všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inak, nevyhotovovať kópie akýchkoľvek nosičov obsahujúcich osobné údaje a ani z nich nevyhotovovať výpisy alebo odpisy, ktoré by obsahovali osobné údaje,
- h) ak všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce problematiku archívov a registratúr neustanovujú inak, bezodkladne odovzdávať prevádzkovateľovi všetky získané materiály obsahujúce osobné údaje, ktoré už pre realizáciu zmluvy nepotrebuje, resp. všetky osobné údaje, ktoré bude spracúvať v súvislosti s plnením zmluvy, bezodkladne po tom, čo pominie dôvod na ich spracúvanie podľa zmluvy, zmazať zo všetkých elektronických, hmotných alebo iných nosičov informácií (napr. pevné disky počítačov, USB kľúče, CD, DVD, dokumenty v papierovej podobe) alebo tieto nosiče zlikvidovať tak, aby nedošlo k úniku týchto údajov,
- i) poučiť svojich zamestnancov alebo iné osoby, ktoré prídu alebo môžu prísť do styku s osobnými údajmi (ďalej len „oprávnené osoby“), o povinnosti zachovávať mlčanlivosť a dôvernosť osobných údajov, ako aj o iných právach a povinnostiach sprostredkovateľa upravených zmluvou alebo ustanovených všeobecnými záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu a spracúvanie osobných údajov, o zodpovednosti za ich porušenie, a to všetko pred uskutočnením prvej operácie s osobnými údajmi,
- j) zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch dotknutých osôb a o bezpečnostných opatreniach prijatých na zabezpečenie ochrany osobných údajov, a to aj po skončení tohto zmluvného vzťahu,
- k) je povinný nakladať s údajmi ako s informáciami dôvernými v zmysle zákona 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) a jeho následných novelizácií a je povinný zaviazat' týmito povinnosťami aj osoby, ktoré by dojednal na činnosti na plnenie podľa tejto zmluvy (zamestnancov či iných pracovníkov),
- l) plniť predmet zmluvy len prostredníctvom riadne a preukázateľne poučených alebo vyškolených oprávnených osôb pre účel plnenia predmetu zmluvy a z nej vyplývajúceho rozsahu a podmienok spracúvania osobných údajov,
- m) spracúvať osobné údaje oprávnenými osobami konajúcimi za sprostredkovateľa len v rozsahu pokynov prevádzkovateľa v zmysle čl. 32 GDPR vrátane prípadnej pseudonymizácie a šifrovania s ohľadom na okolnosti konkrétneho prípadu a v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov, ako je uvedené v čl. II tejto zmluvy a pokynu prevádzkovateľa udeleného osobou oprávnenou konať v danom rozsahu za prevádzkovateľa, alebo podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
- n) v prípade sťažností alebo sporu týkajúceho sa spracúvania osobných údajov pri plnení predmetu zmluvy, bezodkladne informovať prevádzkovateľa o tejto skutočnosti a spolupracovať pri riešení sťažnosti alebo sporu s prevádzkovateľom,

- o) nepoužiť spracúvané osobné údaje v mene prevádzkovateľa pre vlastnú potrebu, pokiaľ všeobecne záväzné platné právne predpisy neustanovujú inak,
 - p) zabrániť neoprávneným osobám v prístupe k osobným údajom a k prostriedkom na ich spracúvanie, zabrániť neoprávnenému čítaniu, vytváraniu, kopírovaniu, prenosu, úprave či vymazaniu záznamov obsahujúcich osobné údaje a zabezpečiť opatrenia, ktoré umožnia určiť a overiť, komu/kým a akým spôsobom boli osobné údaje odovzdané, resp. kým boli prevzaté a spracúvané.
2. Sprostredkovateľ je pri spracúvaní osobných údajov podľa tejto Zmluvy ďalej povinný bezodkladne informovať Prevádzkovateľa o
 - a) poskytnutí a sprístupnení osobných údajov tretej strane spolu s odôvodnením a určením všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý sprostredkovateľovi ukladá povinnosť poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť osobné údaje dotknutých osôb spracúvaných v mene prevádzkovateľa,
 - b) skutočnostiach zabraňujúcich plneniu povinností podľa tejto zmluvy,
 - c) akomkoľvek porušení povinností podľa zmluvy alebo porušení všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu a spracúvanie osobných údajov,
 - d) akomkoľvek porušení ochrany osobných údajov,
 - e) akomkoľvek porušení všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu a spracúvanie osobných údajov zo strany prevádzkovateľa, ak sa podľa názoru sprostredkovateľa pokynom prevádzkovateľa tieto predpisy porušujú.
 3. V prípade, ak sprostredkovateľ obdržal žiadosť dotknutej osoby, ktorá si uplatňuje voči prevádzkovateľovi svoje práva podľa článkov 15 až 22 GDPR a § 21 až § 28 ZOOU (napr. právo na prístup k údajom, právo na výmaz alebo opravu osobných údajov), je povinný bezodkladne, najneskôr však do troch pracovných dní od jej prijatia, takúto žiadosť zaslať prevádzkovateľovi prostredníctvom emailovej adresy: zodpovedna.osoba@socpoist.sk, spolu so žiadosťou je sprostredkovateľ povinný prevádzkovateľovi zaslať aj ďalšie relevantné informácie týkajúce sa predmetnej žiadosti, ktoré by mohli mať vplyv na postup vybavenia žiadosti dotknutej osoby zo strany prevádzkovateľa.
 4. Sprostredkovateľ je povinný pomáhať prevádzkovateľovi pri zabezpečení plnenia povinností prevádzkovateľa v oblasti bezpečnosti spracúvania, zisťovania porušení ochrany osobných údajov, posudzovania vplyvu na ochranu osobných údajov a poskytovať informácie, ktoré sú mu dostupné.
 5. Sprostredkovateľ je povinný dôsledne chrániť spracúvané osobné údaje podľa svojho najlepšieho vedomia, v súlade s ustanoveniami GDPR a ZOOU.
 6. Oprávnené osoby sprostredkovateľa resp. subdodávateľa, ktoré budú mať prístup k osobným údajom sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti o týchto údajoch a to aj po zániku štátnozamestnaneckého pomeru, pracovného pomeru uzatvoreného v súlade so zákonníkom práce resp. v súlade so zákonom o výkone práce vo verejnom záujme alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru v súlade so zákonníkom práce.
 7. Oprávnené osoby sprostredkovateľa sú oboznámené so spôsobom oznamovania podozrení z bezpečnostných incidentov v súvislosti s informačným systémom a spracúvanými osobnými údajmi. Oprávnené osoby sprostredkovateľa sú poučené, aby bezodkladne oznamovali určenej osobe prevádzkovateľa akékoľvek podozrenie z bezpečnostného incidentu, ktoré by mohlo mať dopad na bezpečnosť informačného systému s osobnými údajmi. Sprostredkovateľ je povinný bezodkladne prijať relevantné opatrenia k náprave, o bezpečnostnom incidente informovať zodpovednú osobu prevádzkovateľa a e-mailom na adresu: zodpovedna.osoba@socpoist.sk.
 8. Sprostredkovateľ je povinný spracúvať a dokumentovať prijaté a vykonané technicko-organizačné opatrenia na zaistenie ochrany osobných údajov v súlade s právnymi

predpismi EÚ a Slovenskej republiky, k tomu sa vzťahujúcimi. Sprostredkovateľ je povinný spolupracovať s Prevádzkovateľom a byť mu nápomocný pri zaistovaní plnenia jeho povinností pri prevencii rizík a ďalších povinností Prevádzkovateľa podľa ustanovení čl. 32 – 36 GDPR. K vyžiadaniu Prevádzkovateľa je mu nápomocný technickými a organizačnými prostriedkami pri plnení povinností Prevádzkovateľa reagovať na žiadosti o výkon práv Dotknutej osoby stanovených v kapitole III. GDPR (informácie a prístup k osobným údajom, oprava a výmaz, právo na obmedzenie spracúvania atď.).

9. Sprostredkovateľ poskytne prevádzkovateľovi všetky informácie potrebné na doloženie toho, že boli splnené povinnosti sprostredkovateľa a stanovené ustanoveniami GDPR a umožní audity, vrátane inšpekcií, vykonávané prevádzkovateľom alebo iným audítorm, ktorého prevádzkovateľ poveril. Pri vykonávaní auditov bude spolupracovať s prevádzkovateľom alebo ním určeným audítorm. Prevádzkovateľ je oprávnený vykonať inšpekciu plnenia povinností sprostredkovateľa a audit bez predchádzajúceho upozornenia. Nespolupráca sprostredkovateľa bude považovaná za podstatné porušenie tejto Zmluvy s možnosťou odstúpenia zo strany prevádzkovateľa, resp. vyvodením zodpovednosti za prípadnú škodu.
10. Po ukončení vykonania diela spojených so spracúvaním sprostredkovateľ v súlade s rozhodnutím prevádzkovateľa všetky osobné údaje buď vymaže, alebo ich vráti prevádzkovateľovi a vymaže existujúce kópie, ak právo Únie alebo členského štátu nepožaduje uloženie daných osobných údajov. Dojednáva sa, že takýto pokyn bude sprostredkovateľovi daný písomne.
11. Ak sprostredkovateľ poruší GDPR a túto zmluvu tým, že bez pokynu prevádzkovateľa sám určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov, stane sa vo vzťahu k týmto údajom a ich spracúvaniu prevádzkovateľom so všetkými dôsledkami z toho vyplývajúcimi.
12. Sprostredkovateľ je povinný uplatňovať pri spracúvaní osobných údajov najmenej tieto technické a organizačné opatrenia:
 - a) spracúvanie údajov iba v schválenom prostredí a schválenými kanálmi;
 - b) šifrovanie prenosu a primeraná ochrana uloženia údajov;
 - c) menšie a individuálne prístupy oprávnených osôb;
 - d) zákaz zdieľaných účtov a zdieľania prístupových údajov;
 - e) evidencia oprávnených osôb a subdodávateľov s prístupom k údajom;
 - f) ochrana proti neoprávnenému kopírovaniu, exportu a zverejneniu údajov;
 - g) zákaz použitia neschválených cloudových, AI/LLM, prekladových a analytických nástrojov;
 - h) pravidlá zálohovania, ak sa uplatňujú;
 - i) logovanie alebo iná preukázateľná evidencia prístupov primeraná spôsobu spracúvania;
 - j) bezodkladné hlásenie incidentov;
 - k) bezpečné vrátenie, výmaz alebo likvidácia údajov po skončení účelu spracúvania.

Čl. VIII

Podmienky spracúvania osobných údajov

1. Sprostredkovateľ vyhlasuje, že spracúvanie osobných údajov bude vykonávať sám a zároveň prostredníctvom iných osôb (ďalej len „**subdodávateľ**“), ktorými sú spoločnosti **Ernst & Young Tanácsadó Kft. a Ernst & Young Law, s.r.o.** Prevádzkovateľ so spracúvaním osobných údajov uvedenými subdodávateľmi súhlasí. Subdodávatelia budú spracúvať osobné údaje na zodpovednosť sprostredkovateľa v rozsahu a za podmienok stanovených v tejto zmluve.
2. Sprostredkovateľ nezapojí do spracúvania žiadneho ďalšieho sprostredkovateľa bez predchádzajúceho konkrétného písomného súhlasu prevádzkovateľa. Náležitosti žiadosti o poskytnutie súhlasu sú uvedené v bode 4 tohto článku zmluvy.
3. Sprostredkovateľ nesmie zveriť spracúvanie osobných údajov subdodávateľovi, ak by tým mohli byť ohrozené práva a právom chránené záujmy dotknutých osôb. Pri zapojení ďalšieho sprostredkovateľa do vykonávania osobitných spracovateľských činností v mene prevádzkovateľa je mu sprostredkovateľ povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako má on sám.
4. Žiadosť o poskytnutie súhlasu musí obsahovať aspoň nasledovné náležitosti:
 - l) označenie subdodávateľa obchodným menom, identifikačnými údajmi a zápisom v obchodnom registri,
 - m) odôvodnenie jeho poverenia spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb,
 - n) vyhlásenie sprostredkovateľa, že subdodávateľ poskytuje dostatočné záruky na vykonanie primeraných technických a organizačných opatrení takým spôsobom, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu a spracúvanie osobných údajov a zmluvy,
 - o) vyhlásenie sprostredkovateľa, že subdodávateľ nevykonáva prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii ani iným organizáciám v SR, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov,
 - p) vyhlásenie sprostredkovateľa, že subdodávateľ poučí svojich zamestnancov alebo iné osoby, ktoré prídu alebo môžu prísť do styku s osobnými údajmi (ďalej len „oprávnené osoby“), o povinnosti zachovávať mlčanlivosť a dôvernosť osobných údajov ako aj o iných právach a povinnostiach sprostredkovateľa upravených touto zmluvou alebo ustanovených všeobecnými záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu a spracúvanie osobných údajov.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že sprostredkovateľ po obdržaní súhlasu na spracúvanie osobných údajov podľa tejto zmluvy prostredníctvom subdodávateľa písomne poverí subdodávateľa spracúvaním osobných údajov podľa zmluvy za podmienok, za akých je oprávnený/povinný ich spracúvať sprostredkovateľ a len v rozsahu nevyhnutnom pre realizáciu zmluvy v záujme prevádzkovateľa, resp. jeho dotknutých osôb. Sprostredkovateľ je povinný predložiť kópiu zmluvy so subdodávateľom do 5 pracovných dní od jej vyžiadania prevádzkovateľovi.
6. Subdodávateľ spracúva osobné údaje a zabezpečuje ich ochranu na zodpovednosť sprostredkovateľa. Ak subdodávateľ nesplní svoje povinnosti pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb, sprostredkovateľ zostáva voči prevádzkovateľovi plne zodpovedný za plnenie týchto povinností subdodávateľom. Sprostredkovateľ sa nemôže zbaviť zodpovednosti za porušenie povinností subdodávateľom tvrdením, že tieto povinnosti porušil subdodávateľ sprostredkovateľa. Ustanovenia GDPR o sprostredkovateľovi, vrátane ustanovení zmluvy upravujúcich povinnosti a podmienky spracúvania osobných údajov zo strany sprostredkovateľa sa vzťahujú aj na subdodávateľa.

7. Sprostredkovateľ je povinný oznámiť prevádzkovateľovi ukončenie spracúvania osobných údajov dotknutých osôb prostredníctvom subdodávateľa, a to bezodkladne, najneskôr však do piatich pracovných dní od ukončenia takéhoto spracúvania. Toto oznámenie musí o. i. obsahovať aj popis spôsobu splnenia povinnosti sprostredkovateľa vo vzťahu k tomuto subdodávateľovi.

Čl. IX

Ostatné dohodnuté podmienky

1. Sprostredkovateľ postupuje pri spracúvaní osobných údajov podľa GDPR a podľa ZOOU.
2. Sprostredkovateľ sa zaväzuje nahradiť prevádzkovateľovi v plnom rozsahu všetky škody, ktoré mu vzniknú v súvislosti s nedodržaním tejto zmluvy zo strany sprostredkovateľa a ktorá prevádzkovateľovi vznikne porušením alebo nesplnením povinností subdodávateľa a sprostredkovateľa pri spracúvaní a ochrane osobných údajov vyplývajúcich z ustanovení zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov.
3. Ochrana osobných údajov podľa zmluvy trvá aj po ukončení zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou a zaväzuje aj právnych nástupcov zmluvných strán. Ukončenie zmluvného vzťahu nemá vplyv na prípadný nárok na náhradu škody, ktorá prevádzkovateľovi vznikla porušením povinností sprostredkovateľa.
4. Sprostredkovateľ je poverený spracúvať osobné údaje po dobu platnosti tejto zmluvy. Okamihom skončenia jej platnosti už sprostredkovateľ nesmie disponovať žiadnymi osobnými údajmi. Sprostredkovateľ je povinný vymazať osobné údaje alebo vrátiť prevádzkovateľovi osobné údaje, v prípade že ich spracúval, po ukončení vykonania diela týkajúcich sa plnenia zmluvy o dielo a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov, o čom vyhotoví písomné vyhlásenie, ktoré je povinný doručiť prevádzkovateľovi najneskôr do dvoch pracovných dní od skončenia platnosti zmluvy.
5. Kontakt na zástupcu prevádzkovateľa zodpovedného za ochranu osobných údajov zodpovedna.osoba@socpoist.sk
6. Kontakt na zástupcu sprostredkovateľa zodpovedného za ochranu osobných údajov: privacy@ey.com.

Čl. X

Trvanie a ukončenie Zmluvy

Táto Zmluva sa uzatvára po dobu trvania spolupráce Prevádzkovateľa a Sprostredkovateľa v zmysle Zmluvy o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, predmetom ktorej je nastavenie a implementácia nového komplexného systému rodovo neutrálneho a transparentného odmeňovania v Sociálnej poisťovne v súlade s platnou legislatívou.

Čl. XI

Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

2. Táto Zmluva nadobúda platnosť podpisom oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva je uzatváraná v písomnej forme a písomné budú aj zmeny Zmluvy alebo pokyny Prevádzkovateľa Sprostredkovateľovi. Na potreby pokynov na plnenie sa za písomnú formu považuje aj e-mail, ak bude pri tom zachovaná dôvernosť odovzdávaných informácií.
4. Počas platnosti zmluvy o dielo je možné ukončiť túto zmluvu len dohodou, alebo výpoveďou bez udania dôvodu, no len zo strany prevádzkovateľa. Výpovedná lehota je tri mesiace a začne plynúť prvý deň nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
5. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami právnych predpisov platných na území SR.
6. Zmluvné strany štandardne komunikujú prostredníctvom elektronickej pošty. V prípadoch, keď to vyžaduje zmluva, všeobecne záväzný právny predpis alebo jedna zo zmluvných strán, doručí sa aj listinná podoba požiadavky, súhlasu a pod.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť predovšetkým vzájomným rokovaním zástupcov zmluvných strán, v prípade pretrvávajúcich sporov vzniknutých z tohto zmluvného vzťahu bude na konanie príslušný vecne a miestne príslušný súd SR.
8. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy možno uskutočniť len na základe dohody zmluvných strán písomným a očíslovaným dodatkom k zmluve.
9. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, po dva pre každú zmluvnú stranu.
10. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzatvorená po vzájomnej dohode, podľa ich slobodnej vôle a nie v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok.

V Bratislave, dňa.....

V Bratislave, dňa.....

Za Prevádzkovateľa:

Za Sprostredkovateľa:

.....

Ing. Michal Tariška

generálny riaditeľ

Sociálna poisťovňa

.....

Mgr. Peter Borák

prokurista

Ernst & Young, s. r. o.